العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

المراجعة النهائية

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

علم الإجرام والعقاب

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

المراجعة النهائية

المحاور الاتية

علم الإجرام	علم العقاب

الفصل الأول: مدخل لدراسة علم الإجرام:

1 المبحث الأول: التعريف بعلم الإجرام وأهميته:

أولًا – سبب اختلاف التعريف: اختلف الباحثون في تعريف علم الإجرام لحداثة نشأته:

الاتجاه:	البيان:
التعريف الموسع – أنريكو فيري:	مجموع العلوم الجنائية بما فيها قانون العقوبات.
التعريفات المضيقة:	تستبعد الجوانب العقابية والتطبيقية وتحصره في دراسة أسباب الإجرام وقوانينه.
التعريفات التطبيقية:	علم يشمل علم الإجرام العام.
تعريف الفقه المصري:	فرع جنائي يبحث في الجريمة.

ما اتفق عليه: أنه يدرس الظاهرة الإجرامية فرديًا واجتماعيًا للكشف عن أسبابها.

ثانيًا – مناط الأهمية: تفسير الظاهرة الإجرامية لتحديد أسبابها، ويتحقق ذلك في مجالين: الوقاية قبل وقوع الجريمة، والعلاج بعد وقوعها.

المجال الوقائي: بدون تفسير صحيح للظاهرة يتعذر الوقاية منها، ويسهل العلم الكشف عن الأحوال الخطرة المنذرة بالجريمة لاتخاذ اللازم فورًا لمنعها، وهي مهمة من صميم عمل الشرطة التي تحتاج إلمامًا تامًا بهذا العلم.

المجال العلاجي – التفريد الثلاثي: فتح آفاق جديدة لمعاملة الجناة، ويتجلى في التفريد التشريعي والقضائي والإداري.

المستوى:	البيان:
التشريعي:	يستعين المشرع ببحوث العلم لتقرير عقوبات وتدابير وقائية تختلف باختلاف الأفعال وطوائف المجرمين.
القضائي:	لا يجري فض النزاع على وجه متجاوب مع العدالة إن لم يسبقه فهم عميق للواقعة وإحساس بالمدى الذي يكون فيه كل طرف مظلومًا أو ظالمًا، فيحدد القاضي القدر المناسب من العقوبة تبعًا لحالة كل مجرم وظروف كل جريمة.
الإداري:	تفتح البحوث آفاقًا لتصنيف الجناة وتفريدهم وتلقي أضواء على أنظمة السجون ومشكلاتها.

2 المبحث الثاني: طبيعة علم الإجرام ونطاقه:

التساؤل المطروح: هل علم الإجرام علم بالمعنى الدقيق؟

حجج الاتجاه المشكك:	الرد عليها:
علم تطبيقي تنتهي العلوم التطبيقية عند بداية تطبيقها.	ليس تطبيقيًا خالصًا لأن هدفه الوصول إلى حقيقة الظاهرة وأسبابها، والجانب التطبيقي أمر منطقي، وقد برز في مجالات كقواعد الأهلية وتقرير العقاب والتدابير الاحترازية وفكرة الخطورة الإجرامية.
عدم ثبات موضوعه الذي يختلف زمانًا ومكانًا.	الطبيعة العلمية تثبت لأي فرع معرفي بالنظر إلى موضوعه ومنهجه معًا، ولعلم الإجرام موضوع محدد هو السلوك الإجرامي الذي يضم الفعل وفاعله، ودراسة سببية هذا السلوك وتحديد الأسباب الحقيقية للظاهرة.
حدثته التي لم تضع الحلول الكاملة فما زال في مرحلة الفروض.	إنكار استقلاليته لا أساس له لأن له موضوعًا محددًا هو الجريمة والمجرم وهدفًا واضحًا هو الكشف عن الأسباب والدوافع، والتعاون بين العلوم لا يؤدي إلى ذوبانها، ويحتفظ باستقلاله إذ لا يشترك مع غيره في الموضوع، فلا يعد جزءًا من السياسة الجنائية لاختلاف الموضوع.

3 المبحث الثالث: موضوع علم الإجرام:

المحور: يدرس علم الإجرام ظاهرة الإجرام دراسة علمية للكشف عن العوامل المسببة لها، ويتناول شخصية مرتكبي الجرائم وغيرهم ممن يوجدون في حالة خطرة تهدد بارتكاب جرائم مستقبلية، والجريمة والمجرم محور الدراسات ونقطة البداية للبحث.

أولًا – مفهوم الجريمة (ثلاثة مفاهيم): تعددت مفاهيم الجريمة بين الشكلي والاجتماعي:

المفهوم:	البيان والعيب:
الشكلي (القانوني):	كل فعل أو امتناع يقع بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات أو كل فعل إيجابي أو سلبي يعاقب عليه بإحدى العقوبات المقررة فيه، ومن خصائصه أنه واقعة قانونية نموذجية تتكون من عناصر شخصية وموضوعية وفق النموذج الإجرامي الذي حدده المشرع. وعيب عليه إغراقه في الشكلية فالجريمة مجرد مخالفة للنص التشريعي، وتجريدها من الواقع ودراستها ككيان قانوني أوجده المشرع.
الاجتماعي:	ليست كل فعل مخالف لنص جنائي جريمة، بل كل فعل ضار بمصالح الجماعة الأساسية، ومناط التكييف ليس النص التشريعي بل مبادئ الأخلاق والقيم الاجتماعية السائدة. ومن المحاولات الشهيرة محاولة جاروفالو الذي استبدل فكرة الجريمة القانونية بفكرة الجريمة الطبيعية المتمثلة في انتهاك المشاعر الأولية بالشفقة والأمانة لدى كل إنسان. وعيب على المنهج الاجتماعي عدم وجود تطابق بين القانون الجنائي والقيم الأخلاقية السائدة، فتوجد أفعال لا تتعارض مع القيم ويجرمها القانون وأخرى تتعارض معها ولا يجرمها.

التعريف الشامل: كل فعل أو امتناع يصدر عن إرادة آثمة ويترتب عليه تهديد بالخطر أو إلحاق الضرر ببعض المصالح الجوهرية التي يحميها المشرع تحقيقًا لأغراض الدولة المتعلقة بحفظ وبقاء المجتمع، ويفرض المشرع على مرتكبه جزاءً جنائيًا توقعه السلطة المختصة.

لماذا التمسك بالشكلي: لضمانه الثبات لمفهوم الجريمة، إذ إن التعريفات غير القانونية تتطلب دراسة أسباب كافة الجرائم وليس ما يظهر في الإحصاءات فقط وهي مهمة مستحيلة.

المجرم:	البيان:

قانونًا:	من ارتكب فعلًا يعد جريمة وصدر حكم بات بإدانته، ولا تثبت صفة المجرم في نطاق علم الإجرام بهذا التعريف القانوني المضيق لنطاق الدراسات.
في علم الإجرام:	لا تترتب آثار قانونية خطيرة على إسناد الصفة في نطاق العلم الذي يستهدف التفسير العلمي البحت، ويكفي أن تكون هناك جريمة وقعت وشخص ارتكبها ليدرسه العلماء، فالمجرم هو كل شخص ارتكب جريمة.

الطائفة:	البيان:
السوي:	من يتمتع بقدر من الإدراك والاختيار يؤهله للمسؤولية الجنائية الكاملة.
غير السوي:	من لا يتمتع بذلك فتنعدم مسؤوليته أو تخفف حسب الأحوال، وينقسم إلى مصاب بأحد الأمراض العقلية وآخر شاذ مصاب بخلل جزئي قد يكون عقليًا.

الفصل الثاني علاقة علم الإجرام بالعلوم الجنائية الأخرى:

1 المبحث الأول: فروع علم الإجرام:

الفرع:	البيان:
الأنثروبولوجيا الجنائية (علم طبائع المجرم):	يدرس الإجرام كظاهرة فردية بفحص أشخاص المجرمين من حيث صفاتهم التكوينية والنفسية وأثر العوامل البيئية على تلك الصفات، فلا يقدم تفسيرًا عامًا للظاهرة وإنما تفسيرًا خاصًا بالأسباب التي تدفع شخصًا بذاته لارتكاب جريمة بعينها.
علم الاجتماع الجنائي:	يتناول بالدراسة الظاهرة الاجتماعية للإجرام في مجموعها بوصفها ظاهرة اجتماعية، ومنهجه يختلف عن الأنثروبولوجيا التي تدرس الجريمة كظاهرة فردية في حياة الفرد، بينما يدرس هذا العلم الإجرام كظاهرة جماعية في حياة الجماعة.
علم النفس الجنائي:	يعنى بدراسة التكوين النفسي للمجرم لتحديد الخلل النفسي الذي قد يكون سببًا للانزلاق إلى الإجرام، إذ قد لا ترجع الجريمة إلى خلل عضوي أو عقلي بل إلى التكوين النفسي، لأن الإنسان ليس كيانًا بدنيًا فحسب.

2 المبحث الثاني: علاقة علم الإجرام بالعلوم الجنائية الأخرى:

العلم:	العلاقة:

علم العقاب:	كان الاتجاه السائد حتى نهاية القرن التاسع عشر الجمع بينهما، ثم انفصل علم العقاب تدريجيًا وصار له كيان مستقل، فعلم الإجرام يدرس الجريمة كواقعة في حياة الفرد وكظاهرة اجتماعية بحثًا عن أسبابها لمكافحتها والوقاية منها، بينما يدرس علم العقاب مرحلة رد الفعل الاجتماعي إزاء الجاني فيعنى بأغراض الجزاءات الجنائية وصورها ومدى فعاليتها وسبل تنفيذها، ويختلف أسلوب البحث إذ يغلب على أبحاث علم الإجرام الطابع الوصفي.
قانون العقوبات:	قانون العقوبات مجموعة القواعد التي تنظم سلطة الدولة في العقاب عما يعد إجرامًا، وينظم إثبات الجرائم وتطبيق الجزاء، فهو يحدد مفهوم الجرائم وينص على الجزاء عند المخالفة، وهو علم قاعدي يفرض قواعد سلوك على الأفراد ويغلب عليه التحليل والاستنباط ويهدف لتفسير النصوص التشريعية، بينما علم الإجرام طابع وصفي يصف السلوك الإجرامي ويحاول تفسيره وتتجه أبحاثه لملاحظة الظواهر الإجرامية في المجتمع.

العلم:	العلاقة:
قانون الإجراءات الجنائية:	يحدد الوسائل والطرق التي تكفل ضبط الجريمة وملاحظة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة ويضمن للمتهمين حق التقاضي والطعن، ويعد أداة تطبيق القواعد الموضوعية في قانون العقوبات، ويختلف تمامًا عن علم الإجرام.
علم السياسة الجنائية:	يحدد الأصول الواجب اتباعها للوقاية من الإجرام بتدابير على المستويين الفردي والجماعي، ويبحث في النشاط الذي يجب أن تتخذه الدولة لمنع الجريمة والخطة التي تتبناها لمكافحة الإجرام، ويتحقق الاستقلال بين العلمين لأن علم الإجرام يبحث فيما هو كائن فيدرس الجريمة بوصفها واقعة حدثت، بينما السياسة الجنائية تبحث فيما ينبغي أن يكون.

الفصل الثالث أساليب البحث في علم الإجرام:

واجبات علم الإجرام: تتمثل في وصف الظاهرة الإجرامية محل البحث من جوانبها المتعددة كواقعة مادية في حياة الفرد والجماعة، ووصف المجرم باعتباره مصدر الفعل، ثم بحث الأسباب المتعلقة بالظاهرة أي الأسباب الدافعة لارتكاب الجريمة.

طبيعة المنهج: يجب أن يعتمد البحث على المنهج التجريبي القائم على الملاحظة والتجربة، إلا أن التجربة حظها ضئيل أو نادر لصعوبة التحكم في الظروف الإنسانية والاجتماعية، بينما

الملاحظة هي الأسلوب الميسر والجوهري.

1 المطلب الأول: أساليب البحث الفردية:

الهدف: دراسة جوانب شخصية المجرم لتقصي أسباب إجرامه.

أولًا – الفحص الشامل للمجرم: الفحص البيولوجي والنفساني والعقلي، والهدف الربط بين السمات العضوية والنفسانية والسلوك الإجرامي.

النوع:	البيان:
الفحص البيولوجي الخارجي:	يتصل بأعضاء الجسم الظاهرية ويهدف لمحاولة الربط بين السمات الخلقية والسلوك الإجرامي، ولومبروزو أول من أثار الانتباه لهذا الفحص، فوجود عاهة عضوية خارجية كانعدام السمع أو البصر قد تترك أثرها على النزعات والسلوكيات، وعدم التناسب بين أطراف الجسم أو صغر الدماغ أو جحوظ العينين قد يكون دلالة على ميل إجرامي، ويشمل فحص الوشمات التي قد تكشف عن قلة الإحساس بالألم أو رغبات غريزية دفينة، لكن يصعب تعميم نتائجه على كافة الأفراد.
الفحص البيولوجي الداخلي:	يهدف للكشف عن الخلل في وظائف الأعضاء الداخلية كالجهاز التناسلي والعصبي والهضمي، واضطراب الجهاز العصبي قد يرتبط بالأفعال العنيفة، ويشمل فحص الهرمونات وإفرازات الغدد.

ثانيًا – دراسة تاريخ المجرم: عادة لا يفي الفحص البيولوجي والنفسي وحده بالكشف عن الدوافع، فيلجأ إلى دراسة تاريخ حياة المجرم منذ تكوينه وميلاده إلى لحظة ارتكاب الجريمة، ويتم ذلك بأربعة أساليب.

الأسلوب:	البيان:
الملاحظة:	تقوم على رصد ظاهرة لاستخلاص القاعدة العامة التي تحكمها، وتعد من أسهل الوسائل لتجميع المعلومات، وتجرى في مواقف طبيعية كمراقبة المجرم في الوسط الحر أو في معامل خاصة، ومن ضمانات نجاحها خبرة وموضوعية القائم بها وعدم تعدد الملاحظين عند دراسة الظاهرة الواحدة. وتنقسم إلى بسيطة تقتصر على المشاهدة أو الاستماع دون طرق فنية أخرى وقد تكون بطريق المشاركة حين يخفي الباحث شخصيته للاندماج وسط الجماعة الإجرامية أو بدون مشاركة حين يفصح عن مهمته.

	ومنظمة أو مركبة يستعين فيها بأدوات كالاستمارات أو الاختبارات أو أجهزة التسجيل لضمان الدقة والحياد.
الاستبيان:	محاولة فهم السلوك الإجرامي بجمع بيانات عبر أسئلة توجه للأفراد محل البحث وتسجل إجاباتهم في غير حضور الباحث الذي يتولى الصياغة، وتنصب الأسئلة غالبًا على أسباب ارتكاب الجريمة وتدور حول أدوات الاستفهام السبعة التي صاغها سيلح، ومن مزاياه جمع بيانات عن وقائع وتصرفات تمت.

الأسلوب:	البيان:
المقابلة:	اتصال مباشر وجهًا لوجه بين الباحث والفرد.
دراسة الحالة:	جمع وتحليل كافة البيانات العضوية والنفسية والاجتماعية عن حياة فرد واحد كوحدة اجتماعية.

٢ المطلب الثاني: أساليب البحث الجماعية:

الأسلوب الأول – الإحصائي: يعتبر من أولى الطرق التي يلجأ إليها الباحثون، فدراسة ظاهرة الإجرام وحركتها كظاهرة اجتماعية لن تتأتى إلا به، وهو يبين العلاقة بين ظاهرة الإجرام الجماعية والظواهر الاجتماعية الأخرى، وفرنسا أول من أعد إحصاء سنويًا عامًا للجرائم ونشر أول إحصاء عام ١٨٢٧م.

الطريقة:	البيان:
الإحصاء الثابت (المكاني):	يدرس ظاهرة الجريمة من حيث المكان في عدة دول أو أقاليم من دولة واحدة في فترة زمنية محددة.
الإحصاء المتحرك (الزماني):	يدرس حجم الظاهرة في مكان واحد في فترات زمنية متعددة للإحاطة بحركتها.

مزاياه: الوسيلة الأمثل لتحديد حجم الظاهرة وتهيئة مادة المقارنة، ويوضح عدد من ارتكبوا جرائم ثم عدد من قبض عليهم أو قدموا للمحاكمة، وقد وصفه الدكتور رؤوف عبيد بأنه **الأساس الذي قامت عليه دعائم البحث في علم الإجرام بمفهومه الحديث** ، إذ يعبر عن الظاهرة تعبيرًا رقميًا ويربطها إحصائيًا بغيرها من الظواهر والظروف الاجتماعية.

الإحصاء الجنائي العربي: برز الاهتمام به إثر انعقاد الحلقة العربية الثانية للدفاع الاجتماعي في القاهرة أواسط الستينات، واختص المكتب العربي لمكافحة الجريمة ببغداد بتجميع وإصدار المجموعات الإحصائية الجنائية للأقطار العربية، وصدرت النشرة الإحصائية العربية السنوية للجرائم المسجلة عام ١٩٦٧م.

الأسلوب الثاني – المسح الاجتماعي: أحد طرق البحث الاجتماعي يستهدف تجميع الحقائق عن الظروف الاجتماعية أو عن ظاهرة معينة في مجتمع معين لبيان سماتها ثم تعميم النتائج على أفراد المجتمع، ويقتصر في مجال الدراسات الإجرامية على قطاع الإجرام، وهدفه تغطية الظاهرة الإجرامية من جميع جوانبها للكشف عن عوامل تكوينها، ويتبع فيه وسيلتان: المسح الاستجوابي الذي يعتمد على نماذج أسئلة معدة سلفًا حول مجمل الظروف الشخصية والاجتماعية وتوزع على المبحوثين.

الأسلوب الثالث – المقارنة: تبدو أهميته كأسلوب مكمل للإحصاء الجنائي، فالمقارنة تربط بين ظاهرتين كظاهرة الإجرام وظاهرة الجهل لاستخلاص مدى توافر صلة السببية بينهما، ولا تقتصر على العلاقة بين ظاهرة الإجرام والظروف الخارجية للمجتمع بل تمتد لمقارنة.

الفصل الرابع: الاتجاه الفردي في تفسير الظاهرة الإجرامية:

1 المبحث الأول: نظرية لومبروزو:

مكانة لومبروزو: يعود الفضل في بدء علم الإجرام الحديث إلى العالم الإيطالي سيزار لومبروزو مؤسس المدرسة الوضعية، وتمثل نظريته الأساس الأول للمذاهب البيولوجية والنفسية في تفسير السلوك الإجرامي، وقد عمل طبيبًا بالجيش الإيطالي مما أتاح له فحص عدة آلاف من المجرمين.

الفكرة الرئيسية: المجرم نمط أو نوع معين من البشر يتميز بملامح عضوية خاصة وسمات نفسية ترده إلى وصمات الإنسان الأول والمخلوقات البدائية، وقد لاحظ لومبروزو أن المجرم إنسان شاذ التكوين يتميز بعدم انتظام في جمجمته وخصائص جسدية وعيوب في التكوين الجسماني الداخلي.

ملامح الانحلال والارتداد: عدم انتظام شكل الجمجمة، وضيق الجبهة، وضخامة الفكين أو ضآلتهما، وبروز عظام الخد، وشذوذ تركيب الأسنان، وزيادة أو نقص ملحوظ في حجم الأذنين أو

بروزهما.

تطور التصنيف: تعرضت أفكار لومبروزو لنقد شديد خاصة فيما يتعلق بفكرة الارتداد والتمسك بنموذج المجرم بالميلاد، وهذا النقد دفعه لتطوير تصنيفه إلى الطوائف التالية:

1. **المجرم المجنون:** يرتكب الجريمة تحت تأثير المرض العقلي.
2. **المجرم الصرعي:** مصاب بصرع وراثي يؤثر على العضلات.
3. **المجرم السيكوباتي:** مصاب بتخلف في نمو الحاسة الخلقية التي تفقده القدرة على التكيف مع المجتمع ويؤدي تخلفها إلى نمو الأثرة والإفراط في الإحساس بالذات.
4. **المجرم بالصدفة:** يقترب من الطائفة التي يتكون منها السواد الغالب في المجتمع ويكون الدافع إلى الجريمة والمانع منها لديه في حالة توازن وتقع الجريمة تبعًا لخلل عارض يصيب التوازن ويرجع لعامل خارجي غير عادي.
5. **المجرم المعتاد:** مصاب بضعف خلقي يعتاد ارتكاب جرائمه تحت تأثير ظروف.

★ **المجرم العاطفي:** يتميز بحساسية مفرطة يخضع بسببها للانفعالات العابرة والعواطف كالحب والغضب والغيرة والحسد.

التقييم:	البيان:
الفضل:	توجيه الاهتمام إلى المجرم كأساس للظاهرة الإجرامية خاصة من زاوية تكوينه العضوي بعد أن كان الاهتمام منصبًا على الجريمة كفعل مادي.
القصور المنهجي:	لجأ إلى التعميم الخاطئ في استخلاص نتائجه فما توصل إليه بصدد حالات فردية محددة ذهب إلى القول بأنه ينطبق على كافة المجرمين، ومثال ذلك تعميم نقص الشعور بالألم بسبب انتشار الوشم، ولم يراع أن تكون العينة ممثلة تمثيلًا جيدًا.
القصور الموضوعي:	خاصة في مراحلها الأولى إذ جعلت الصفات الخلقية والعيوب الجسدية هي الدافع إلى السلوك الإجرامي مع إغفال دور العوامل البيئية والظروف الاجتماعية، وإشارته المتأخرة للعوامل الاجتماعية لا تغير شيئًا لأن العامل المهم من وجهة نظره ما زال التكوين العضوي الشاذ.
ضعف الأساس العلمي:	لا تستند على أسس علمية قوية فقد أكد أن خصائص الإنسان المجرم تقترب من خصائص الرجل البدائي، ومن المعروف أن ليس كل رجل بدائي

سلك طريق الجريمة، ولغة المجرم وسلوكه يختلف عن لغة وسلوك الرجل البدائي، كما أن الوشم لم يكن صفة عامة تميز الرجل البدائي، وقد أظهرت دراسة العالم الإنجليزي جورنج ذلك.

2 المبحث الثاني: نظرية فرويد ومدرسة التحليل النفسي:

أقسام النفس الثلاثة: يقسم سيجموند فرويد مؤسس مدرسة التحليل النفسي جوانب النفس البشرية بحسب وظائفها إلى ثلاثة أقسام.

القسم:	البيان:
الذات الدنيا (النفس ذات الشهوة):	تحوي الميول الفطرية والاستعدادات الموروثة ومركز اهتمامها الانسياق وراء اللذة وإشباع الشهوات بأي ثمن دون اعتداد بمنطق أو قيم، ويمكن اعتبارها الجانب السيئ من النفس أو النفس الأمارة بالسوء.
الأنا (الذات الشعورية / العقل):	مجموعة الملكات العقلية المستمدة من رغبات النفس بعد تهذيبها وفقًا لمقتضيات الحياة الخارجية، ووظيفتها محاولة إقامة توازن وتكيف بين النزعات الفطرية الغريزية من جهة والعادات والتقاليد والقيم الاجتماعية من جهة أخرى، وتعمل كوسيط لكبح جماح الذات الدنيا.
الأنا العليا (صوت الضمير):	مجموع القيم والمثل والتقاليد الموروثة والمكتسبة التي تراقب الأنا وتردع الذات الدنيا.

نظرية التفسير:	البيان:
انعدام الأنا العليا:	الشخص المجرم لا توجد لديه أنا عليا فيتصرف بما يتفق والذات الدنيا ولا تستطيع الأنا كبح جماحها.
الأنا العليا المختلفة:	توجد أنا عليا لكنها مختلفة، إذ تكون لدى بعض المجرمين قاسية للغاية شاذة وغريبة وتسعى لإرضاء رغباتها فتترك الشخص يرتكب الجريمة دون أدنى ندم، وتتواجد خاصة في حالات الانحراف الجنسي.

عقدة أوديب: تحدث عندما تتخذ الغريزة الجنسية وجهتها السليمة فيميل الشخص نحو الجنس الآخر، فيجد الطفل صلته من الجنس الآخر في أحد والديه، فالفتاة تحب أباها والفتى يحب أمه، ويترتب على ذلك كره الفتاة لأمها وكره الفتى لأبيه لشعور كل منهما بأنه منافس

له في هذا الحب، ويتولد صراع بين نوعين متناقضين من المشاعر نحو الوالد، وإذا لم تستطع الأنا تكييف هذا الصراع مع القيم الدينية والتقاليد الاجتماعية قد يؤدي بالابن إلي الجريمة.

⚠ **عقدة الذنب:** قد تستعيد فيها الأنا العليا قوتها بعد.

التقدير:	البيان:
ما تساهم فيه:	تفسير العديد من الجرائم.
ما تقصر عنه:	لا تقدم تفسيرًا شاملًا لظاهرة الإجرام، فالسلوك الإجرامي ليس في كافة الحالات ظاهرة مرضية، والمرض النفسي أو العقلي ليس دائمًا الدافع للسلوك الإجرامي، وقد لا تقع الجريمة رغم وجود المرض.

الفصل الخامس الاتجاه الاجتماعي في تفسير الظاهرة الإجرامية:

1 المبحث الأول: نظرية التفكك الاجتماعي:

المفهوم: عرفه ميشيل مان بأنه مصطلح يشير إلى جملة من الاضطرابات التي تصيب النمط والنظام والتقليد بالمجتمع، وهي مقترنة بالتغير الاجتماعي وتؤثر سلبًا على الضبط الاجتماعي.

الصائغ: صاغه عالم الاجتماع الأمريكي تورستن سيللين الذي يرى أن التفكك يلعب دورًا قويًا في نمو الظاهرة الإجرامية.

المجتمع:	البيان:
الريفي أو البدائي:	يسوده التألف والتعاون والتضامن والطمأنينة ويلتزم الفرد بالسلوك الواجب ويحترم قيم المجتمع وأخلاقه والجريمة فيه سلوك شاذ غير مألوف وإن وقعت فهي قليلة.
المتحضر:	كبير معقد التركيب وذات قيم متناقضة تطغى.

التقدير:	البيان:
الفضل:	لفت الأنظار إلى ما يسود المجتمعات المتحضرة من تفكك نتيجة انعدام التوافق والانسجام بين أفرادها، وصحة نتائجها بأن التفكك يؤدي للسلوك الإجرامي.

العيب:	قصرت تفسير السلوك الإجرامي على عامل واحد وهو التفكك الاجتماعي مهملة العوامل الأخرى، وهذا لا يمكن التسليم به إذ تتضافر عوامل أخرى فردية.

2 المبحث الثاني: نظرية تصارع الثقافات:

المضمون: تعارض وتضارب ثقافات ومبادئ وقيم تسود في جماعة مع ثقافات وقيم تسود في جماعات أخرى، ويظهر هذا التصادم بوضوح في المجتمع الأمريكي بسبب الأفواج المتتابعة من المهاجرين.

الصراع:	البيان:
الخارجي:	يأتي من تداخل اتجاهات ثقافية خارجية يؤدي إلى صراع مستمر بين أساليب السلوك المختلفة الناجمة عن أساليب السلوك الداخلية، وأسبابه ثلاثة: الاستعمار حيث يفرض المستعمرون عناصر ثقافتهم على ثقافة المجتمع المستعمر بالقوة، والهجرة.
الداخلي:	ينشأ نتيجة تنافر وعدم تجانس داخل المجتمع الواحد ويدفع إليه وجود نوع من التميز الاجتماعي بين المجموعات السكانية التي تشكل لنفسها مجموعة من القيم الخاصة التي تتنافر مع القيم السائدة لدى التكتلات الأخرى، ويولد مزيدًا من الصراع الاجتماعي ويكون مدعاة لظهور الجريمة، ومن مظاهره الصراع بين الثقافة أو المبادئ العامة السائدة في المجتمع.

التقدير:	البيان:
ما تتضمنه:	بعض الحقائق التي لا يمكن إنكارها فصراع الثقافات ينعكس على أفراد المجتمع ويسقط بعضهم في مهاوي الجريمة.
العيب:	اقتصارها على عامل تصارع الثقافات وحده والمبالغة في أهميته.

3 المبحث الثالث: النظرية الاقتصادية:

الجذور التاريخية: تهدف للربط بين الظاهرة الإجرامية ومختلف الظروف الاقتصادية أي محاولة إعطاء الجريمة تفسيرًا اقتصاديًا، وتاريخيًا تعود هذه المحاولات إلى الفلاسفة اليونانيين أفلاطون وأرسطو والرومان هوراس وفيرجيل، وفي القرن السادس عشر حاول توماس مور الربط بين ارتفاع معدل الجريمة في المجتمع الإنجليزي والظروف الاقتصادية كانتشار الفقر والبطالة، وأشار مفكرون آخرون مثل بكاريا وفولتير.

أثر النظام الرأسمالي على الجريمة: يستند النظام الرأسمالي على المبادلة الحرة للسلع والخدمات ويهدف الإنتاج والمبادلة لتحقيق أكبر قدر من الربح، ويسعى التاجر للحصول على أجود بضاعة بأرخص الأثمان وبيعها بأعلى سعر حتى لو أدى ذلك للجوء إلى الغش والخداع، ويحمي النظام فكرة المنافسة الحرة بين المنتجين التي تدفع الأفراد أحيانًا لاتباع وسائل غير مشروعة لترويج بضاعتهم.

التقدير:	البيان:
الفضل:	لا يمكن إنكار دورها في لفت الأنظار إلى دور العامل الاقتصادي في الدفع إلى الجريمة وإسهامها في تحديد سبل الوقاية منها عن طريق الإصلاح الاقتصادي، فهناك ارتباط واضح بين الظروف الاقتصادية والظاهرة الإجرامية، فالتطور الاقتصادي ينعكس على تطور الجرائم، ومثال ذلك أن التحول من الاقتصاد الزراعي إلى الصناعي في القرن التاسع عشر صاحبه تحول الإجرام من إجرام عضلي قائم على العنف إلى إجرام ذهني قائم على الدهاء.
الانتقادات:	التركيز على العامل الواحد وإنكار أو إهمال غيره، وأن أصحابها اعتمدوا على جرائم معينة كالسرقة والكسب غير المشروع ثم عمموا النتائج على جميع مظاهر السلوك الإجرامي.

الفصل السادس الاتجاه التكاملي في تفسير الظاهرة الإجرامية:

1 المبحث الأول: نظرية أنريكو فيري:

الموقع العلمي: كان أستاذًا للقانون الجنائي بجامعة روما، وهو ما دفعه لعدم الاقتصار على جانب واحد في دراساته، وقد أيد لومبروزو فيما ذهب إليه بشأن خصائص بعض المجرمين خاصة المعتاد، وعاب عليه اختصار أبحاثه على الاهتمام بالجانب الفردي فقط.

القاعدة:	البيان:
الأولى:	الجريمة ليست ظاهرة محض بيولوجية ولا طبيعية ولا اجتماعية بل هي نتائج تفاعل كل هذه العوامل مجتمعة.
الثانية:	لدى كل مجرم وفي كل جريمة يوجد العامل السائد سواء أكان ينتمي للدوافع البيولوجية أم الطبيعية أم الاجتماعية.

1. **عوامل داخلية تكوينية:** الجنس والسن والتكوين العضوي والعقلي والنفسي.
2. **عوامل طبيعية:** المناخ والموقع الجغرافي.
3. **عوامل بيئية:** العادات والتقاليد والظروف الاجتماعية والاقتصادية.

الطائفة:	البيان:
المجرمون بالميلاد:	يتميزون بخصائص النموذج الإجرامي الذي قال به لومبروزو، ويختلف فيري معه في أنه ليس من الحتمية وقوعهم في الجريمة بل تتدخل عوامل اجتماعية وتدفع.
المصابون بخلل عقلي:	يرجع إجرامهم لما يعانونه.
المجرمون بالاعتياد:	تعودوا على ارتكاب الجريمة وهم أشبه بالمحترفين ويرجع إجرامهم لغلبة تأثير العوامل الاجتماعية المحيطة.
المجرمون بالصدفة:	وهم الجانب الأعظم ويرجع إجرامهم لضغط بعض الظروف الاجتماعية القاسية.
المجرمون العاطفيون:	أفراد يتسمون بحساسية مفرطة يقدمون على السلوك الإجرامي.

التقييم:	البيان:
الفضل:	تمثل ثورة في مجال الدراسات الإجرامية نظرًا لشمولية رؤيته للظاهرة وإدراكه لدور العامل الاجتماعي مع المناداة بفكرة تفريد الجزاء الجنائي.
الانتقادات:	لم تنفاد الانتقادات التي وجهت لنظرية لومبروزو فيما يتعلق بفكرة المجرم بالميلاد أو المطبوع وفيما يخص فكرة الجبرية أو الحتمية في وقوع الجريمة، والمناداة بإلغاء المسؤولية القائمة على.

2 المبحث الثاني: نظرية الاستعداد الإجرامي عند دي توليو:

المضمون: بينت الكيفية التي يحدث بها التفاعل بين الأسباب المتعددة في إنتاج الظاهرة الإجرامية، وتقوم على أن المجرم يتوافر لديه استعداد لعدم تقبل قواعد السلوك الاجتماعي وهو ما يطلق عليه الاستعداد الإجرامي، وهو حالة ساكنة لا تؤدي بالضرورة لارتكاب الجريمة لكنها تخلق لدى الفرد ميلًا تجاه الإجرام، ولا يتحول هذا الميل لتنفيذ فعلي إلا إذا اقترن وتفاعل مع عوامل أخرى خارجية.

MANARA 01104405478

نوع الاستعداد:	البيان:
أصيل:	يتصف بالثبات والاستمرار ويرجع لوجود خلل عضوي ونفسي لدى الفرد.
عارض:	يرجع لعوامل داخلية وبيئية تضعف قدرة الشخص في السيطرة على رغباته فيندفع لارتكاب الجريمة.

الفحص:	البيان:
الخارجي:	دراسة الأعضاء الخارجية للجسم للتعرف على ما يتوافر لديه من شذوذ، وقد لاحظ دي توليو تميز المجرمين بنسبة كبيرة من العيوب الجسمانية.
الداخلي:	دراسة وظائف الأعضاء والغدد الداخلية كالجهاز الدوري والتنفسي والبولي والهضمي والتناسلي وإفرازات الغدد، وقد لوحظ وجود خلل في الجهاز البولي والعصبي لدى المجرمين بنسبة أكبر من غيرهم.
النفسي:	دراسة الناحية النفسية للفرد للوقوف على مدى نشاط غرائزه وحاجاته، ويلاحظ أن المجرم غالبًا ما يكون مصابًا بشذوذ في بعض الغرائز: شذوذ غريزة التملك يؤدي لجرائم الاعتداء على الأموال، وشذوذ غريزة الدفاع يؤدي لجرائم الاعتداء على الأشخاص، وشذوذ الغريزة الجنسية يؤدي لجرائم الاعتداء على العرض.

الطائفة:	البيان:
ذو التكوين الإجرامي:	يقل مستواه العقلي والنفسي عن الشخص العادي من حيث الملكات النفسية والخلقية، ويتوافر لديه استعداد إجرامي أصيل يكشف عن كثافة القوة الدافعة للجريمة وتخلف قوى المنع، ويرجع إجرامه عادة لوجود شذوذ غريزي كمي وكيفي يسهم في حدته عيب في التكوين العضوي أو خلل في الجهاز العصبي والملكات الذهنية.
المجرم المجنون:	من تنعدم لديه القدرة على الإدراك والتمييز بالإضافة لاستعداد إجرامي ناشئ عن خلل عضوي أو نفسي، ويكون الجنون عاملًا يضاعف من قوة وحدة هذا الاستعداد، وإجرامه يرجع لعوامل تكوينية تتصف بالثبات والاستمرار وسابقة على الجنون، ولهذا فإن شفاءه من جنونه لا يحول دون.
المجرم العرضي أو بالصدفة:	يرجع إجرامه لتأثير عوامل خارجية وبيئية زادت من القوة الدافعة للجريمة وأضعفت القوة المانعة، ويزول الإجرام بزوال العامل أو المثير الخارجي فلا يكرر هذا النوع جرائمه، ولا يتوافر لديه استعداد أو ميل إجرامي أصيل أو

كامن، والعيب العضوي أو النفسي له دور ثانوي وليس كفيلًا بمفرده أن يدفعه نحو الجريمة دون مثير خارجي.

التقييم:	البيان:
الفضل:	لقيت قبولًا في إيطاليا وترحيبًا خارجها ويؤيدها معظم الفقه في الدول العربية، ومن أسباب تأييدها أنها استندت على أسس متينة من خلال سبر أغوار الجسم الإنساني للبحث عن الأسباب الدافعة للسلوك الإجرامي، وتجنبت النقد الذي وجه لنظرية لومبروزو التي اهتمت بشكل أعضاء جسم الإنسان الخارجية فقط، ولم تهمل العوامل الاجتماعية والظروف الخارجية فالاستعداد الإجرامي تحركه البيئة والعوامل الخارجية فيتحقق السلوك الإجرامي.
الانتقادات:	تمسكها المطلق بفكرة الاستعداد السابق للإجرام لدى كافة المجرمين وهذه الفكرة لا تصدق على جميع أنواع الجرائم خاصة الجريمة المصطنعة التي تختلف حسب الزمان والمكان والقيم السائدة، فهي تصلح لتفسير الجريمة الطبيعية مثل القتل والسرقة ولا تصلح للنوع الآخر مثل إغفال واجب التبليغ عن مولد طفل، واعتبار الجريمة ترجع لتكوين إجرامي أي خلل عضوي ونفسي.

3 المبحث الثالث: التفسير الإسلامي للسلوك الإجرامي:

طبيعة تكوين الإنسان: فيها استعداد لفعل كل من الشر والخير، وتتضمن وقوع الصراع بين الخير والشر وبين الفضيلة والرذيلة، والأمر الحقيقي للإنسان هو ما تتجه إليه إرادته وما يقع عليه اختياره لطريق الخير أو الشر، وقد وهب الله الإنسان العقل.

النفس:	البيان:
الأمارة بالسوء:	تميل عن طبيعة الفطرة فتأمر صاحبها بالشر وتسول له الإقدام على فعله وتغويه.
المطمئنة:	لا تأمر صاحبها إلا بالخير وتنهاه عن كل.
اللوامة:	تلوم صاحبها عن ارتكابه الخطأ.

مسؤولية الجميع: الوقاية من الجريمة مسؤولية الجميع، فلا ينحصر التفسير الإسلامي للجريمة والوقاية منها على الجانب الفردي، فالفرد لابد له من نظام يعمل به ويحكمه ويضبطه في مجتمع يعيش.

المقصود بها: الظروف المتعلقة بشخص المجرم وتكوينه العضوي والنفسي والعقلي ويكون لها دخل من قريب أو بعيد بالجريمة، وهي تتضافر جميعها وتتداخل بالنسبة لتأثيرها على السلوك الإجرامي.

1 المبحث الأول: الوراثة وتأثيرها على الإجرام:

المفهوم: انتقال خصائص معينة من السلف إلى الخلف عن طريق التناسل أي باتحاد خلية منوية لذكر ببويضة للأنثى، وهي انتقال خصائص الأصل إلى الفرع منذ لحظات الجنين الأولى.

أولًا – شجرة العائلة: يستند إلى دراسة عائلة معينة لمعرفة مدى انتشار الإجرام بين أفرادها، وكانت أولى هذه الدراسات وأهمها تلك التي أجريت على عائلة جوك الأمريكية، وقد أوضحت أن أصلهم المشترك كان مدمناً على الخمر وكانت زوجته مشتهرة بجرائم السرقة، وذرية هذه العائلة على مدى سبعة أجيال متعاقبة ضمت ٧٠٩ أشخاص كان بينهم عدد كبير من القتلة والسارقين والداعرات ومدمني الخمر والمتشردين والمصابين بأمراض عقلية.

المأخذ: يؤخذ على هذا الأسلوب أنه أغفل تمامًا دور البيئة في ارتكاب الجريمة، فإذا كان الأب أو الجد مجرمًا فإن إجرام الأبناء أو الأحفاد قد يرجع للتأثير السيئ للبيئة التي يعيشون فيها.

ثانيًا – الدراسة الإحصائية لأسر المجرمين: تقوم على دراسة العلاقة بين الوراثة والظاهرة الإجرامية وتمتد لأقارب المجرمين كالإخوة والأعمام والأخوال، وتشمل مجموعة غير منتقاة من المجرمين لتفادي تأثير البيئة الواحدة عليهم، وتقوم على أحد أسلوبين: اختيار مجموعة من المجرمين لمعرفة مدى انتشار الإجرام بين أسلافهم وأقاربهم، أو اختيار مجموعة من الشواذ وبيان مدى انتشار ظاهرة ارتكاب الجريمة بين أسرهم وأقاربهم.

التقييم: من الصعب الجزم بدور الوراثة وحدها في هذا الشأن وإهمال باقي العوامل.

ثالثًا – دراسة التوائم: تقوم على أساس نوعي التوائم: المتماثلة التي تنشأ عن تلقيح بويضة واحدة بحيوان منوي واحد ثم انقسامها إلى جزأين ويتشابه أفرادها في أغلب الخصائص، وغير المتماثلة التي تنشأ عن تلقيح بويضتين مختلفتين وتكون نسبة التشابه أقل.

النتائج: خلص الباحثون مثل جوها نزلائج والاجراس وروز انواف إلى تأكيدهم على دور الوراثة في الدفع.

المأخذ الأول: قلة عدد التوائم التي أجريت عليها الدراسة مما لا يسمح بتعميم النتائج.

المأخذ الثاني: المجموعات التي أجريت عليها التجارب كانت منتقاة وهذا يتنافى مع أساسيات الإحصاء.

المأخذ الثالث: تقسيم التوائم إلى حقيقية واعتبارية هو.

2 المبحث الثاني: السلالة:

المفهوم: مجموعة الصفات والخصائص التي تميز بين الجماعات الإنسانية المختلفة، وهي وراثة جماعية ترث عن طريقها الجماعة خصائص وصفات الآباء والأجداد، وتشمل الجوانب الجسمانية الظاهرية كشكل الرأس ولون البشرة وخصائص نفسية داخلية يمكن أن تسمى شكل الفكر أو العقلية.

الوسيلة الأولى – السلالات في دول مختلفة: ذكر العالم الأمريكي هوتون أن كل سلالة لها نصيبها من الإجرام وتختلف فيما بينها من حيث نوع الجرائم وعددها، فالسود والمنتمون لدول البحر الأبيض المتوسط في مقدمة مرتكبي جرائم القتل، والإسكندنافيون في مقدمة مرتكبي جرائم الغش والتزوير والسرقة دون استخدام العنف، والسلالات المحيطة بسلسلة جبال الألب يكثر بينها السرقة بالعنف.

الوسيلة الثانية – السلالات في إقليم واحد: تقوم على أساس الإحصاءات الجنائية لدولة معينة يعيش على أرضها مجموعات إنسانية تنتمي لأكثر من سلالة كالدول التي يوجد بها أقليات أجنبية.

البيان:	المضمون:
المهاجرون الأوروبيون في أمريكا:	كان إجرام المهاجرين الأوروبيين الذين لا يتمتعون بالجنسية أقل حجمًا من الأمريكيين الذين ولدوا بأمريكا، وأبناء هؤلاء المهاجرين الذين ولدوا بأمريكا كان إجرامهم أكثر ارتفاعًا من إجرام آبائهم.
الزنوج في أمريكا:	سنة ١٩٤٥م بلغت نسبة الأحكام ضد الزنوج ٣,٢٠٨٪ من المجموع الكلي، وفي عام ١٩٦٠م أجرى سيلين دراسة خلص منها إلى أن ٧١٪ من

	جرائم القتل ارتكبها الزنوج.
تفسيرات ارتفاع النسبة:	الظروف المعيشية: تعيشان في أحياء منعزلة ووضعهما الاقتصادي والاجتماعي والثقافي منخفض مما يتعذر معه تكيفهم مع المجتمع. المعاملة غير العادلة: فالزنوج في أمريكا يعاملون معاملة غير عادلة وهناك اختلاف في تطبيق القانون على البيض.

3 المبحث الثالث: النوع:

الاتفاق: يجمع الباحثون على وجود اختلاف كبير بين إجرام المرأة وإجرام الرجل.

الاختلاف الكمي: تؤكد الإحصائيات أن عدد الجرائم التي ترتكبها المرأة يقل كثيرًا عن عدد الجرائم التي يرتكبها الرجل، ويقدر البعض أن جرائم النساء تعادل حوالي ١/١٠ جرائم الرجال.

الرأي القائل بأنه اختلاف ظاهري وحججه: المرأة كثيرًا ما تكون هي الباعث الخفي على ارتكاب الجرائم بمعرفة الرجال، والفارق العددي بين إجرام الجنسين يقل مداه لو اعتبرنا الدعارة ضربًا من الإجرام، وعدد الجرائم التي ترتكبها النساء يتضاعف كلما تخلت المرأة عن حياة الانقطاع للأعمال المنزلية وخاضت الحياة الاجتماعية وقاسمت الرجل أعماله، وإجرام النساء يفوق إجرام الرجال في فترات الحروب والقلاقل السياسية.

الرد: إذا كانت المرأة هي التي تدفع الرجل إلى الجريمة فهذا لا يعني مسؤوليتها عن ذلك، والإحصائيات أثبتت ذلك.

النظرية:	البيان والتقييم:
الأخلاقية:	سبب الاختلاف هو التفاوت بين الجنسين في النواحي الأخلاقية والقيمية فالمرأة أكثر خلقًا واحترامًا وتمسكًا بتعاليم الدين وإرشاداته عن الرجل. ولا تجد قبولًا وتفتقر إلى دليل والواقع يخالف مضمونها.
الشخصية أو الذاتية:	الاختلاف يرجع لعوامل كامنة داخل الجنسين فالمرأة تختلف عن الرجل من حيث طبيعة تكوينها البيولوجي، وإجرام الرجل له طابع إيجابي وإجرام المرأة ذو طابع سلبي. تصلح في تفسير سبب الاختلاف النوعي في بعض الجرائم لكنها تعجز عن تفسير كل مظاهر الاختلاف مثل ارتفاع نسبة مساهمة النساء في السرقات من المتاجر وفي فترات الحروب.

الاجتماعية:	صحيحة فيما جاءت به من تفسير اجتماعي بيئي ولكن يؤخذ عليها عجزها عن تفسير سبب ارتفاع إجرام.

4 المبحث الرابع: السن:

الأثر العام: مراحل التطور المختلفة للإنسان وما يصاحبها من تغيير في التكوين العضوي والنفسي والتغير في البيئة له تأثير في ظاهرة الإجرام، والإحصاءات الجنائية في جمهورية مصر العربية عام ١٩٦٩م تبين أن من ٧ إلى.

المرحلة:	البيان:
الطفولة (الميلاد - ١٢):	أقل فترات عمر الإنسان من حيث قلة عدد الجرائم.
المراهقة (١٢ - ١٨):	يزداد حجم الإجرام مع تقدم عمر الحدث، وتنتاب الحدث تغييرات فسيولوجية ونفسية وظروف بيئية تؤثر على سلوكه الإجرامي، وتزداد القوة البدنية ويزيد إفراز الغدد خاصة النخامية والدرقية التي تؤثر في رغبة الاعتداء وتنشط الغريزة الجنسية وينمو حب المغامرة وتتغلب قوة العاطفة على سيطرة العقل وتضعف القدرة على ضبط النفس، وإجرام الحدث يتميز بطغيان جرائم الاعتداء على الأموال وجرائم الإيذاء البدني كالضرب والجرح وجرائم الاعتداء على العرض.

مرحلة النضوج (١٨ - ٥٠): تشمل فترة النضوج المبكر من ١٨ إلى ٢٥ سنة وتعد أخطر فترات عمر الإنسان وأشدها خصوبة في مجال.

5 المبحث الخامس: المرض:

الأثر العام: الأمراض تؤثر في التكوين العضوي والنفسي الذي يؤثر بدوره على تصرفات الفرد الاجتماعية، وقد يكون تأثيرها مباشرًا على تصرفات الفرد الإجرامية وقد يكون غير مباشر.

I المطلب الأول: الأمراض العضوية:

التعريف: المرض العضوي هو الذي يصيب أحد أعضاء الجسم أو أجهزته بالخلل.

المرض:	البيان:

MARA 01105405478

الزهري:	يؤثر على الجهاز العصبي فيصيبه بالاضطراب الذي قد يؤدي لأمراض عقلية كالصرع ويؤدي لضعف سيطرة المريض على رغباته.
السل:	يزيد من الخلل النفسي والعضوي والاستعداد الإجرامي ويثير الدوافع الجنسية إثارة غير طبيعية مما يفسر زيادة الجرائم الجنسية والميل لجرائم العنف، وقد أثبتت أبحاث دي توليو أن نسبة المصابين بمرض السل من المجرمين تصل إلى ٢٠٪ ممن أجرى عليهم دراسته.
الحمى (التيفود):	تؤثر في الجسم.

٢ المطلب الثاني: الأمراض العقلية:

التعريف والأثر: هي اضطرابات مكتسبة تصيب الملكات الذهنية للإنسان بعد مولده وتؤثر على شخصيته وكيانه النفسي فيفقد توازن السلوك والتصرف، والمرض العقلي يجعل المريض أكثر استعدادًا لارتكاب الأفعال الإجرامية وأسرع اندفاعًا إليها.

الصورة:	البيان:
الصرع:	نوبات يفقد المريض خلالها وعيه ويتعرض لدوافع لا قدرة له على مقاومتها، ومنه الصرع النفسي الذي لا تظهر فيه نوبات بدنية، وفي الحالتين يؤدي لارتكاب الجرائم بأنواعها.
جنون الهوس والاكتئاب (الذهان الدوري):	نوبات الهوس تنقلب لغضب وهاج قد يؤدي للجريمة، ونوبات الاكتئاب تنشأ من إغراق النفس في الهموم وقد تدفع لتصرفات عنيفة كإيذاء الغير أو تحطيم الأشياء وقد تصل التجاوزات الحياتية خلال النوبات الحادة لحد القتل والانتحار.
البارانويا:	حالة مرضية ذهانية تتصف بالأوهام والهذيان.

٣ المطلب الثالث: الأمراض العصبية:

التعريف: الخلل الذي يصيب الجهاز العصبي فيؤدي لانحراف نشاطه عن النحو الطبيعي.

المرض:	البيان:
الهستيريا:	اختلال يصيب الجهاز العصبي ينشأ عنه اضطراب في العواطف وضعف في سيطرة الإرادة وقد تكون سببًا في كثير من الجرائم

	كالقتل العاطفي وسرقة المعروضات وجرائم البلاغ الكاذب.
اليقظة النومية:	حالة مرضية يقوم فيها المريض أثناء نومه ببعض الأفعال تنفيذًا لصور ذهنية دون أن يحس بما يفعل.
النوراستينيا:	ضعف يصيب الجهاز العصبي يؤدي لإضعاف الإرادة.

٤ المطلب الرابع: الأمراض النفسية:

التعريف: الخلل الذي يصيب القوى النفسية كالغرائز والعواطف ويؤدي لانحراف نشاطها.

السيكوباتية: أظهر حالات الشذوذ النفسي ذات الصلة الوثيقة بالإجرام، وهي اضطراب يجعل الشخص يقف موقف العداء أو عدم الاكتراث للقيم والنظم السائدة في المجتمع.

1. **الخصيصة الأولى:** عجزه عن التحكم في غرائزه فيندفع بكل قواه لإشباع غريزة ما دون مقاومة إرادته.
2. **الخصيصة الثانية:** سلوكه الاجتماعي منحرف فيرتكب أعمالًا عدائية كالكذب والغش وخلف الوعد ولا يعبأ بالمسؤولية.
3. **الخصيصة الثالثة:** قد يسرق وهو غني لمجرد اللذة فقط.
4. **الخصيصة الرابعة:** أناني بطبعه.

6 المبحث السادس: تعاطي الخمور والمخدرات:

الطبيعة: يعد تعاطي الخمور والمخدرات والإدمان عليها عاملًا إجراميًا في ذاته، وتصل العلاقة بينها وبين الإجرام لعلاقة سببية، فهي تجعل الشخص أكثر اندفاعًا للسلوك الإجرامي.

أولًا – التأثير المباشر: للمواد الكحولية تأثير على الوظائف العقلية وعلى الإرادة وتثير الانفعالات مما يجعل الشخص لا يستطيع التحكم والسيطرة على الدوافع التي تدفعه للإجرام.

ثانيًا – الأثر غير المباشر: تؤثر على الجريمة بطريق غير مباشر بتسهيلها لمؤثرات بيئية، فالوضع الاقتصادي يزداد سوء حالة المدمن وأسرته ويؤثر السكر على طاقته الإنتاجية في العمل ويلجأ.

ثالثًا – التأثير على الفروع: إدمان الأصول يؤثر على الفروع في صور مختلفة، فهو يؤثر عليهم في إجرامهم وإدمانهم السكر ويظهر في عوارض النقص النفسي وفي الاستعداد لنمو عوارض الخلل النفسي والأمراض.

الفصل الثامن عوامل الإجرام الخارجية:

المقصود بها: العوامل التي ترجع لظروف الوسط أو البيئة التي يعيش فيها الفرد، وهي مستقلة عن شخصه وخارجة عن كيانه لكنها تؤثر في تحديد معالم شخصيته وفي توجيه سلوكه، ويطلق عليها اصطلاح العوامل البيئية.

1 المبحث الأول: العوامل الطبيعية:

المضمون: العناصر الجغرافية المحيطة بالإنسان وتأثيرها المباشر على أنماط الجريمة وتنوعها الزماني والمكاني.

درجات الحرارة – القانون الحراري: أدى تعاقب الفصول وما يرتبط به من اختلاف درجات الحرارة لتنوع الظاهرة الإجرامية حجماً ونوعاً زمانياً ومكانياً، وقد أظهر هذه العلاقة بطريقة علمية العالم البلجيكي كتيلية حيث وضع **القانون الحراري للإجرام** بعد دراسته للإحصاءات الجنائية في النصف الأول من القرن الماضي، فلاحظ أن جرائم الأشخاص كالقتل والضرب والجرح يزداد معدلها صيفاً حيث ترتفع الحرارة بينما تزداد جرائم الأموال في الشتاء حيث تزداد البرودة، وهذا التنوع الزماني يرتبط به تنوع مكاني فتزداد جرائم الأموال في شمال أوروبا بسبب الطقس البارد بينما تزداد جرائم الدم في جنوب أوروبا حيث ترتفع الحرارة، وفي الولايات المتحدة توصل عدد من الباحثين مثل دكستر لنفس النتائج تقريباً.

النظرية:	البيان والانتقاد:
الطبيعية:	يذهب أصحابها لوجود صلة مباشرة بين ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع معدل جرائم العنف، والتفسير أن شدة الحرارة تزيد من حيوية عمل الجسم البشري وحدة طبعه فيكون الفرد سريع الاستثارة وذا ردود أفعال حادة وعنيفة وتقوى عواطفه وغرائزه الجنسية، وكل هذا يؤدي لارتفاع معدل جرائم العنف والجرائم الجنسية في الصيف. كما تحد تفسير ارتفاع نسبة جرائم الاعتداء على الأموال في الشتاء في الليالي الطويلة التي تميز هذا الفصل. ومن الانتقادات الموجهة إليها أن منطقها يؤدي إلى أن تبلغ.

الاجتماعية: ينكر أنصارها الصلة المباشرة بين المناخ وظاهرة الإجرام ويرون أن المناخ لا يباشر تأثيره في الدفع للسلوك الإجرامي إلا عن طريق غير مباشر، فالتغيرات الجوية تؤثر في ظروف الحياة الاجتماعية للأفراد وينعكس كل تغيير في هذه الظروف على سلوك الأفراد ويؤثر بالتبعية في ظاهرة الإجرام. وتوضيح التفسير أن جرائم العنف صيفاً تحدث لأن اشتداد الحرارة يحدث تغييراً في مظاهر الحياة الاجتماعية، ومن صور التغيير أن الناس يقضون معظم أوقاتهم خارج البيوت مما يزيد من فرص الاحتكاك بينهم، وأن الحرارة تساهم في شدة الإقبال على الخمور، وأن الصيف موسم الاسترخاء والانصراف عن العمل مما قد يغري الأفراد بتوجيه طاقاتهم وجهة.

الفسيولوجية: يذهب أنصارها إلى أن الصلة بين تقلبات الفصول وبين الإجرام غير مباشرة وإنها تتم عن طريق ما يحدثه تغير الجو من تغيرات دورية مقابلة في أداء أعضاء الجسم لوظائفها وفيما يحدث من تغير في الاتجاهات النفسية، ومثال ذلك أن الغريزة الجنسية تصل حدتها في الربيع، فالحيوان والنبات أيضاً يكون الربيع موسماً لتزاوجهما، والإنسان مثلهما يخضع في هذا الفصل لعوامل مناخية تؤثر في أجهزته ومشاعره وتثير غريزته الجنسية. ومن الانتقادات الموجهة إليها قصر.

2 المبحث الثاني: العوامل الاجتماعية:

المضمون: مجموعة الظروف التي تحيط بالشخص الناتجة عن اتصاله بالناس وتأثيرها على سلوكه، مع تحديد أهم المجتمعات البيئية المؤثرة كالأسرة والمدرسة والعمل والأصدقاء، والمقصود بها مجموعة الظروف التي تحيط بالشخص في جميع مراحل حياته والناتجة عن اتصال الفرد بغيره.

1 المطلب الأول: الأسرة:

الدور: تلعب الأسرة دوراً هاماً في بناء المجتمع إذ تمثل التربة التي ينمو فيها الطفل والمنبع الذي يستقي منه كافة أنواع المعرفة بالحياة، وفي سنوات حياته الأولى يتصل الطفل اتصالاً تاماً بأسرته فيتلقى عنها القيم الاجتماعية والأخلاقية التي تستقر في أعماقه مما يكون له أكبر الأثر في بناء شخصيته ونماء ملكاته النفسية، والأسرة السوية التي تؤدي دورها التهذيبي والتعليمي على أسس سليمة يكون سلوكها.

صور الخلل الأسري والعنف: من صوره:

الصورة:	البيان:
العنف المعنوي:	الذي لا يترك أثراً على جسم الإنسان، ومن أمثلته التهديد والتوبيخ والسب وتحميل الطفل النسب وهو يرى أو التحقير أمام الآخرين لا يؤثر.
الإهمال:	صورة من صور العنف المعنوي الأسري ويتضمن أشكالاً متعددة من سوء المعاملة مثل الحرمان العاطفي والحرمان من التعليم ونقص التغذية المرتبطة بسلامة الجسم.
انعدام العاطفة:	الصغير الذي لا يلقى عطفاً من والديه قد ينمو لديه شعور بالكراهية.

الصورة:	البيان:
عدم العدالة بين الأبناء:	يشعر الصغير بالغيرة والحقد إذا استحوذ أحد إخوته دون غيره على حب أبويه أو عطفهما أو إعجابهما، والنتيجة في جميع الأحوال لن تكون في مصلحة الجميع فالصغير المدلل أو صاحب الحظوة.
العنف المادي المتطرف:	من الزوج قبل الزوجة أو العكس في حضور الأبناء وهو عنف معنوي أسري بالنسبة للأولاد.

عوامل أخرى: بطالة رب الأسرة وما تخلفه من كآبة من شأنها أن تصرفه عن تربية النشء، وعمل الأبوين خارج المنزل، وعدم توافق الأبوين ف أسباب انحراف الحدث كثيراً ما تحدث نتيجة عدم توافق الأبوين وما ينتج عن ذلك من كثرة المشاجرات والمناقشات الحادة ومن شأن ذلك خلق جو غير ملائم بالمنزل، ووفاة أحد الوالدين وعجز الآخر عن القيام بواجبه التربوي إما لعجزه أو مرضه أو انصرافه دائماً للعمل للكسب خاصة إذا كان المفقود هو رب الأسرة.

٢ المطلب الثاني: المدرسة:

المكانة والدور: تحتل المدرسة المكان الثاني في الأهمية بعد الأسرة في التكوين النفساني للفرد، فهي الوسط الاجتماعي الأول الذي يواجهه الطفل خارج الأسرة، ونجاح الطفل أو فشله فيها يتوقف على إمكانياته الذهنية وعلى المعاملة التي يتلقاها من معلميه، فإذا كانت إمكانياته متواضعة أو عومل معاملة سيئة فلا يستطيع التكيف مع هذا الوسط فتبدو عليه مظاهر التمرد على شكل الهروب من المدرسة أو عدم الانتظام.

صلة المدرسة بالإجرام: إن فشل المدرسة في القيام بدورها التعليمي والتهذيبي يعد عاملاً من العوامل المهيئة للسلوك الإجرامي، وقد أثبتت الدراسات أن نسبة كبيرة من

المجرمين كانوا التلاميذ الفاشلين في مدارسهم.

ظاهرة الهروب: ظاهرة الهروب من المدرسة هي الأرضية أو الخلفية التي تقف وراء غالبية حالات الجنوح، فأثناء تسكع الأطفال مع المتهربين يقعون تحت تأثير من هم أكبر منهم من الأولاد أو البنات الذين يعلمونهم السرقة وغيرها من أفعال الانحراف، وقد ينشأ عدم الرضا عن المدرسة لأسباب مختلفة منها أن يكون منهج الدراسة الروتيني لا يلائم إلا التلميذ العادي.

الصحبة: تؤثر تأثيراً كبيراً على تصرفات الحدث وسلوكه الإجرامي، فأصدقاء السوء الذين يخالطونه في المدرسة يؤثرون عليه لكونه أسلس قيادة وسط الجماعة منه وهو منفرد، وهذا كله يتوقف على مدى استعداده الطبيعي للانحراف، فالحدث يختار نوع الأصدقاء الذين يخالطهم وفقاً لاستعداده وميوله، وقد يستتبع الفشل الدراسي دخول الحدث في مرحلة.

٣ المطلب الثالث: العمل:

الدور: يلعب العمل دوراً هاماً في حياة الإنسان فهو يشغل وقته وبعض مورد رزقه، والعمل يتيح للشخص فرصة الاتصال بغيره وهؤلاء منهم الأشرار والصالحون، فإذا ألف الشخص زملاء في العمل.

أولاً – تأثيره على حجم الإجرام: يختلف حجم الإجرام من مهنة لأخرى ويرجع ذلك لطبيعة العمل داخل المهنة الواحدة، أو أن من يشتركون في أداء نوع معين من العمل تجمع بينهم عادة ميول واحدة هي التي دعتهم لاختيارها، وقد دلت الإحصاءات في كثير من الدول أن المهنة من المؤثرات التي تفعل فعلها في ظاهرة الإجرام، ويرى العالم نيسفورو أنه.

ثانيًا – تأثيره على نوع الإجرام: بيئة العمل ذاتها قد تكون سبباً في توجيه الفرد لنماذج معينة من الجرائم، فهناك ظروف يصادفها الفرد في بيئة العمل قد تدفعه لنوع معين من الجرائم كان من المحتمل ألا يقدم عليها إذا لم يكن قد مارس تلك المهنة.

المهنة:	الجريمة المتوقعة:
الموظف العام:	قد يغريه اختصاصه بإساءة استغلال وظيفته لتحقيق الكسب غير المشروع كالرشوة.
الأمين على العهدة:	قد يختلس ما في عهدته من أموال أو أدوات مادية.

الصيدلي:	قد يسيء استعمال خبرته الفنية فيسهل للغير تعاطي المواد المخدرة.
الطبيب:	قد يقدم على جرائم الإجهاض أو هتك أعراض المرضى.

الطائفة:	البيان والأسباب:
ذوو الياقات الزرقاء:	طائفة عمال المصانع والحرفيين في الورش المختلفة، وتشير الإحصاءات الجنائية لارتفاع معدل إجرامهم حجماً ونوعاً، وأسباب الظاهرة انخفاض المستوى التعليمي لهذه الفئة فهم إما فاشلون في دراستهم أو لم يتلقوا أي قدر من التعليم، والفشل الدراسي ينبئ عن شخصية عاجزة عن التكيف الاجتماعي وينذر بالانحراف والإجرام، وقد تساهم فترة التدريب على الحرفة في خلق الاستعداد الإجرامي، كما أن البيئة المتصدعة التي ينتمون إليها غالباً ما تكون متصدعة كالأسرة التي يرثون منها.
ذوو الياقات البيضاء:	رجال الأعمال وكبار الموظفين، ولا تظهر جرائمهم غالباً في الإحصاءات الجنائية رغم ارتفاع معدلاتها من الناحية الواقعية، وأسباب عدم الظهور أو الارتكاب أنهم تدفعهم الرغبة في الكسب السريع لتحقيق طموحات مادية أو الظهور بمظهر اجتماعي معين.

٤ المطلب الرابع: الأصدقاء:

الاختيار والتأثير: يختار الإنسان أصدقاءه من جيران الحي أو من زملائه في المدرسة أو العمل، والإنسان يفضل المجموعة التي تتقارب معه في السن وتتفق معه في الميول والاتجاهات، ووجود الشخص بين جماعة الأصدقاء يحدث تأثيراً متبادلاً، فإذا سادت الجماعة مبادئ وتقاليد سليمة انعكس ذلك على سلوكهم، أما إن كانت الجماعة من الجماعات المتمردة التي تميل للثورة على أنماط السلوك الاجتماعي ولا تحترم القانون فإن تأثيرها على الفرد في الغالب يكون سيئاً، وجماعة الأصدقاء يمكن أن تكون لها دور تهذيبي هام كما يمكن أن تكون عاملاً يساعده على الانحراف والإجرام.

4 المبحث الرابع: العوامل الثقافية:

المقصود بها: مجموعة العوامل الاجتماعية ذات الطابع المعنوي أي تلك العوامل التي تعبر عن الجانب المعنوي الروحاني في كل مجتمع.

MAHA 01105405478

١ المطلب الأول: التعليم:

المفهوم في الدراسات الإجرامية: لا يقصد به في مجال الدراسات الإجرامية مجرد تلقين المعلومات أي محو الأمية وإنما.

المذهب:	البيان:
الأول – التعليم مانع:	ساد الاعتقاد بأن التعليم يترتب عليه انخفاض معدل الظاهرة الإجرامية، ومقولة فيكتور هيجو الشهيرة إن فتح مدرسة يعدل إغلاق سجن، والتعليم عامل.
الثاني – التعليم يزيد:	مال أنصار المدرسة الوضعية للقول بأن ارتفاع مستوى التعليم لا يفلح في الإقلال من النسبة العامة للإجرام.
الثالث – الرابطة المزدوجة:	التعليم لا يؤثر على الظاهرة في مجموعها، فالرابطة بين التعليم والجريمة ليست صلة حتمية، والتعليم قد يمنع من الاتجاه في طريق الجريمة أو التعرض لها وأحياناً قد يدفع لارتكابها، فمنع الجريمة يحدث بأن يجعل الفرد أكثر ميلاً لحل مشاكله بطرق مهنية ومشروعة بعيداً عن العنف.

المستوى:	نوع الإجرام:
الأميون:	يتصف بطابع القسوة ويعتمد على القوة العضلية مثل القتل والضرب والجرح والسرقة بالإكراه والحريق وتسميم الماشية وجرائم الشرف والاعتبار كالسب والقذف.
أنصاف الأميين:	يغلب بينهم جرائم ابتزاز الأموال بالتهديد واغتصاب البنات وإتلاف الممتلكات والضرب والجرح.
المتعلمون:	غالباً ما تكون.

٢ المطلب الثاني: وسائل الإعلام:

أولًا – الماهية والأنواع: مجموعة الوسائل الفنية التي تسمح بالانتشار السريع للأخبار والآراء والأفكار، وتشمل الصحافة والإذاعة المسموعة والمرئية أي التلفاز والقنوات الفضائية، فالتلفاز جهاز للصوت والصورة عم العالم أجمع، والطبق الهوائي انتشر عرضه في المنازل.

⚠ **ثانيًا – الوجه السلبي:** أن التلفاز يبث مسلسلات وتمثيليات تتضمن أقوالاً وأفعالاً تناقض سلوكيات الإسلام وتستهوي الأغاني والموسيقى ومناظر الممثلين والممثلات.

المادة ٢٧٨ عقوبات: قرر المشرع المصري تجريم الفعل الفاضح العلني في مادته ٢٧٨ من قانون العقوبات باعتباره الفعل الذي يخدش حياء العين أو الأذن، وقد يكون حائل التطبيق أن العبارة الواردة في المادة وهي الفعل الفاضح تلزم أن يكون ما هو فاضح فعلاً فتخرج الأقوال والأفعال المخلة بالحياء من نطاق تطبيق المادة ٢٧٨ لأنها تتطلب فعلاً جسدياً، والمادة ٢٧٨ تشمل كل ما يرتكبه الجاني من أفعال مخلة بالآداب تنشر على دعامات تثبت عبر كافة وسائل الإعلام، وتنطبق أحكام المادة حتى لو كانت هذه العروض قد سجلت في غرف مغلقة لأن بثها عن طريق الإعلام يجعل لها علانية.

دور الإعلام كدافع: قد تكون وسائل الإعلام دافعاً لسلوك سبيل الجريمة لكونها تعرض نماذج سيئة في القدوة، ويغلب على الأحداث التقليد لما يشاهدونه في المسلسلات والأفلام الهابطة، ويرى كثير من الباحثين أن السينما تهبط بالمستوى.

٣ المطلب الثالث: التقدم العلمي والتكنولوجي:

الماهية: هو كل شيء تدخل العلم في تكوينه وصناعته بكمية فاقت طاقة الفكر الإنساني على متابعتها، ويعيش العالم الآن الثورة الثالثة وهي ثورة تكنولوجيا المعلومات.

الصورة:	البيان:
الحاسب الآلي:	جهاز إلكتروني يستطيع ترجمة أوامر لتنفيذ عمليات إدخال بيانات أو إخراج معلومات، ومن أهم خصائصه السرعة الفائقة والدقة المتناهية والقدرة على العمل لفترات طويلة والطاقة التخزينية الكبيرة.
الهاتف المحمول:	يعتمد عمله على الاتصال اللاسلكي عبر إشارات ترسل من أبراج البث الأرضية للأقمار الاصطناعية، وقد أصبح وسيلة للاشتراك في شبكة المعلومات العالمية والإنترنت، والأجهزة الجديدة بإمكانها التصوير والتسجيل.

⚠ **العلاقة بالإجرام:** أدى التطور الواضح في تقنيات الاتصالات لانتشار مواقع تحرض على ممارسة الجنس، وتثبت الدراسات أن الشبكة تتضمن حوالي ٢٠ مليون كلمة أو وصف له علاقة بالجنس، وهناك مشاهد جنسية يتم عرضها على الشبكة تزيد عن ٢,٩٠٠,٠٠٠ صورة.

1. **صعوبة إقامة الدليل:** الجرائم المرتكبة على الشبكة تتطلب أدلة مختلفة عن الأدلة التقليدية تحتاج لخبرة فنية عالية، وهذه الجرائم لا تترك أثراً خارجياً فلا جثة ولا آثار دماء ويتم نقل النقود بالعملات الإلكترونية ويستطيع الجاني تدمير دليل الإدانة في زمن قصير جداً وارتكاب الجريمة يتم عادة من مسافات بعيدة.

2. **صعوبة الضبط والتوصيف:** لسهولة إخفاء الجريمة حيث تكون في أكثر صورها مستترة، وغياب الدليل المرئي الممكن فهمه بالقراءة إذ إن الأدلة تكون.

٤ المطلب الرابع: الدين:

المفهوم والأثر: الدين بمفهومه العام مجموعة من القيم والمبادئ السامية التي تحض على الخير وتنهى عن الشر، وللدين أثر لا ينكر على الظاهرة الإجرامية عن طريق الابتعاد عن الأفعال الإجرامية، فمتى تمكن الدين في النفوس وتشربت به الضمائر فإنه يحول بين الفرد وبين المعصية.

صعوبة الدراسة: أن العقيدة الدينية في المقام الأول علاقة بين الإنسان وربه، لذلك يكون من الصعوبة بمكان إن لم يكن من المستحيل إجراء دراسة عن أثر هذه العلاقة على الظاهرة الإجرامية.

MARA 01105405478

المراجعة النهائية: علم العقاب

المحاور الاتية

المبادئ العامة	الجزاء الجنائي وأغراضه	تنفيذ الجزاء الجنائي

الباب الأول: مدخل لدراسة علم العقاب

تعريف علم العقاب: تعددت تعريفات الفقهاء بتعدد زوايا النظر، لكنها تدور حول مفهوم واحد: هو العلم الذي يدرس أغراض الجزاء الجنائي، ويحدد أساليب تنفيذه وإطاره المادي، ويبين نوع المعاملة العقابية التي تطبق على المحكوم عليه وأفضلها.

موضوع علم العقاب:

أولًا – الجزاء الجنائي: الأثر القانوني المترتب على وقوع الجريمة، إذ يرتب القانون على وقوعها وجوب توقيع الجزاء على مرتكبها، ولا يقتصر على العقوبات السالبة للحرية أو الحياة بل يشمل التدابير الاحترازية أيضًا.

العقوبة – الصورة التقليدية: الصورة التقليدية لرد فعل المجتمع، وتتفاوت جسامتها بحسب جسامة الاعتداء على المصلحة المحمية وأهميتها، فيعاد بذلك التوازن الذي فقد بسبب الجريمة.

ثانيًا – أساليب وقواعد التنفيذ: البحث عن أنسب القواعد والأساليب لتنفيذ الجزاء بصورته على نحو يحقق غرضه، وتسمى قواعد المعاملة العقابية، وتتضمن قواعد التنفيذ في المؤسسات العقابية من بنيان وتقسيم معماري وهندسي وأجهزة.

تقسيم مراكز الإصلاح والتأهيل: تنقسم إلى: عمومية، وجغرافية، وخاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية لتحديد فئات النزلاء وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.

الفصل الاول: العلاقة بالعلوم الجنائية:

العلم:	العلاقة:

MAPA 01105405478

قانون العقوبات:	مجموعة القواعد التي تحدد الأفعال الماسة بمصلحة جوهرية للمجتمع أي الجرائم، وتبين أركانها وشروطها وتحدد جزاءاتها من عقوبة أو تدبير. أما علم العقاب فلا يبحث في نص بعينه ولا يضع قواعد لدولة معينة، بل يبحث في صور الجزاء وأهدافه ويرسم أفضل أساليب تنفيذه وصولًا لغرضه، فيستقل كل منهما عن الآخر، وتتمثل الصلة في أن قانون العقوبات يحدد ما ينبغي وعلم العقاب يدرس كيفية تنفيذه وتقويمه.
علم الإجرام:	يهدف إلى مكافحة الجريمة ببيان أسباب الظاهرة الإجرامية، داخلية متعلقة بالجاني عضويًا أو نفسيًا، أو خارجية متعلقة بالبيئة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية، أو التقليل من آثارها. وعلم العقاب يهدف من دراسة الجزاء وكيفية تنفيذه إلى وصف العلاج اللازم لمنع عودة الجاني أو غيره إلى الجريمة، فهو أيضًا يكافح الظاهرة. ويحتاج علم العقاب إلى علم الإجرام لمعرفة أسباب الإجرام ليتخذها أساسًا لوضع أنسب نظم التنفيذ، ويحتاج علم الإجرام إلى علم العقاب لوضع نتائجه موضع التنفيذ والتعرف على صحتها، فكل منهما يكمل الآخر، وعلم العقاب هو المنفذ الذي تتحقق به نتائج علم الإجرام أو هو علم الإجرام حال تطبيقه.

العلم:	العلاقة:
السياسة الجنائية:	مجموع الوسائل التي تضعها الدولة لمكافحة الجريمة بالتجريم أو العقاب أو المنع، وتشمل كافة الوسائل التي يمكن اقتراحها على المشرع أو التي يستخدمها فعلًا، وهي التي توجه المشرع لما يجب أن تكون عليه نصوص التجريم والعقاب والتدابير اللازمة للوقاية، وتهدف إلى تحديد ما ينبغي اعتباره جديرًا بالدخول تحت دائرة التجريم والعقاب لمنافاته لقيم المجتمع ومصالحه وما ينبغي إخراجه منها. وتقوم على سياسة التجريم أي سلطة الدولة في تجريم الأفعال المنافية لقيم المجتمع، وسياسة العقاب أي سلطتها في تحديد العقوبات وأسلوب تطبيقها وتنفيذها، وسياسة المنع أي تحديد التدابير اللازمة للقضاء على خطورة الأفراد الاجتماعية لمنعهم من ارتكاب الجرائم مستقبلًا. وقال الفقيه الفرنسي مارك أنسل إن السياسة الجنائية تهدف إلى أفضل صياغة لقواعد القانون الوضعي وتوجيه المشرع والقاضي والإدارة العقابية، ولم يقتصر موضوعها على التجريم أو العقاب أو المنع بل امتد إلى محاولات التوفيق والوساطة.
قانون الإجراءات الجنائية:	مجموعة القواعد الإجرائية المتعلقة بالكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للمحكمة لتطبيق الجزاء، ويشمل جمع الأدلة وتعقب الجناة

والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ. والاختلاف أن قانون الإجراءات يهتم بجميع مراحل الدعوى من وقوع الجريمة حتى التنفيذ، بينما يعنى علم العقاب بمرحلة واحدة هي التنفيذ العقابي، والصلة أن علم العقاب يحدد قواعد التنفيذ التي يتضمنها قانون الإجراءات.

الفصل الثاني: أساليب البحث والمصادر:

طبيعة العلم ومنهجه: علم تجريبي يعتمد على دراسة أثر الوسائل العقابية وكيفيات تنفيذها على السلوك اللاحق للمحكوم عليه، وعلى ملاحظة الجزاء وتطبيقه وتأثيرهما على ذلك السلوك، ويسعى إلى استقراء النتائج والصعود من جزئياتها إلى قانون علمي عام. ويقوم على المنهج العلمي القائم على الملاحظة والتجربة، والملاحظة على أساسين: كيفية التنفيذ العقابي، والسلوك اللاحق لمن نفذ في حقه الجزاء.

المصدر:	البيان:
قانون العقوبات المصري:	المواد ١٤ و١٥ و١٦ و١٨ و١٩ و٢١ و٢٢ و٢٣.
قانون الإجراءات الجنائية:	المادة ٤٧٠ وما بعدها.
القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦م:	في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل يحتوي على قواعد أخرى.

تشتت المصادر: ما زالت القواعد متفرقة دون تشريع عقابي واحد.

الباب الثاني صور الجزاء الجنائي

1 الفصل الأول: العقوبة (الصورة الأولى):

تعريف العقوبة: رد فعل المجتمع تجاه الجريمة والمجرم، وتهدف إلى إيلام الجاني أو تحقيق العدالة أو جبر الضرر وإعادة التوازن المفقود، وتعرف بأنها إيلام مقصود يوقع من أجل الجريمة ويتناسب معها، وبأنها إيلام مقصود يوقع قسرًا؛ ولها خمس عناصر هم:

العنصر:	البيان:
الإيلام:	الشعور بالألم نتيجة الحرمان من حق لصيق بشخص الجاني أو فرض قيود على استعماله، وتتحدد جسامته ونوعه حسب أهمية

	الحق المعتدى عليه ودرجة المساس به، ويتحقق في صورة مادية كما في العقوبات البدنية وصورة غير مادية.
أن يكون الإيلام مقصودًا:	لا عرضيًا، فقوام الجزاء مقابلة الشر بالشر، وهو مقصود لا لذاته بل لأن به تتحقق أغراض أخرى كالردع العام والخاص، وهذا القصد يميز العقوبة عن غيرها.
الارتباط السببي:	بين الإيلام والجريمة، فلا عقوبة إلا بناء على جريمة.

العنصر:	البيان:
التناسب:	بين الإيلام والجريمة بالنظر إلى جميع عناصرها المادية والمعنوية.
التوقيع باسم المجتمع:	ونيابة عنه لأن الجريمة اعتداء على مصلحة أساسية له.

التطور التاريخي للعقوبة:

المرحلة:	البيان:
مجتمع العائلة (الانتقام الفردي):	كان لها طابع تأديبي واضح يمارسه رب العائلة.
مجتمع العشيرة (الانتقام الجماعي):	ظلت جزاء يوقعه رئيس العشيرة ضمن سلطاته فصارت انتقامًا جماعيًا.
مجتمع القبيلة (الانتقام الديني):	ظهر نظام الدية بديلًا للثأر بين العشائر حفاظًا على مصالح القبيلة، وكان اختياريًا ثم اكتسب الصبغة الإلزامية عندما قويت سلطة القبيلة.

المرحلة:	البيان:
بعد ظهور الدولة:	ظهرت المفاهيم السياسية واتسمت العقوبة بالقسوة.
العصور الوسطى:	حدث تطور هام تحت تأثير الديانة المسيحية التي اهتمت بالعقوبة باعتبارها تكفيرًا عن الخطيئة ووسيلة لتطهير الذات وتجهيز طريق التوبة.
النظام الإسلامي:	الشريعة دين ودولة ونظام متكامل وهي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، لها صيغ خاصة بالتجريم والعقاب أي النصية في القرآن والأحاديث والتعازير التفويضية لولي الأمر، وحرصت على تنظيم حق العقاب لحماية الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والنسل، وعقوباتها

نوعان: نصية محددة في القرآن والسنة أي جرائم الحدود والقصاص، وتعزيرية تفويضية يترك تقديرها لولي الأمر أو القاضي.

العصر الحديث: شهدت العقوبة تطورًا كبيرًا بحلول أواخر القرن الثامن عشر وأوائل العشرين خاصة مع الثورة الفرنسية، وبدأت التشريعات تهتم بمبادئ المساواة والعدالة والشخصية وتبتعد عن القسوة والعنف والتحكم.

العامل:	البيان:
الفكري:	كان لأفكار الثورة الفرنسية أثر كبير، فهاجم مونتسكيو وفولتير وجان جاك روسو وبنتام وبكاريا العقوبات القاسية وصور التعذيب ونادوا بإلغاء كل صور الامتهان للكرامة الإنسانية وبضرورة تناسب العقوبة مع ذنب الجاني ودوافعه وبوجوب تطبيق المساواة والشرعية والشخصية واحترام الفرد.
السياسي:	كانت العقوبة حتى القرن الثامن عشر يغلب عليها الطابع السياسي أي وسيلة في يد الحاكم للانتقام من خصومه، ومع استقرار النظم السياسية وبناء الدولة الحديثة أصبحت توقع باسم المجتمع ولتحقيق مصالحه وتغيرت النظرة إلى المحكوم عليه.

الخصائص الخمس للعقوبة:

الخاصية:	البيان:
الشرعية:	مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ويعتبر الفقيه الإيطالي بيكاريا الأب الروحي له، وقد جاء حماية لحقوق الأفراد من تعسف القضاء، فالقانون وحده يحدد العقوبة المناسبة لكل جريمة وهي سلطة لا يملكها إلا المشرع، ومن نتائجه أنه لا يجوز للقاضي القضاء بعقوبة غير موجودة.
الشخصية:	تقتصر الآثار المباشرة للإيلام على شخص المحكوم عليه دون غيره مهما كانت علاقته به، ولم يكن مطبقًا في بعض الشرائع القديمة التي عرفت توقيع العقوبة على الجاني وأسرته كالمصادرة العامة لأموال الجاني بعد وفاته. ويتعذر تحقيقه عمليًا إذ قد تمس أضرار العقوبة بطريق غير مباشر أسرة المحكوم عليه ماديًا كفقد مورد العيش أو معنويًا كالحزن. ويترتب عليه أن العقوبة لا تورث، فإذا توفي المتهم أثناء نظر الدعوى انقضت، وإذا توفي المحكوم عليه انقضت العقوبة بالوفاة وامتنع تنفيذها في مواجهة الورثة. وهو من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفته ولا أن يحل شخص محل

من تقررت العقوبة لإدانته ليتحملها نيابة عنه، ويقتضي أن تكون قابلة للإلغاء والرجوع فيها متى تبين أنها نفذت على الشخص الخطأ ولو بعد الحكم النهائي.

الخاصية:	البيان:
القضائية:	لا توقع إلا بحكم قضائي يثبت المسؤولية ويحدد قدر العقاب، وهي ضمانة توجب مثول المتهم أمام الجهات القضائية ومروره بمراحل إجرائية وتوقيعها من سلطات مختصة ذات خبرة ونزاهة، وقد نص الدستور المصري سنة ٢٠١٤ في المادة ٩٦ على أنه لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
المساواة:	الناس أمامها سواء تطبق على جميع الأفراد بصورة عامة ومجردة دون نظر إلى شخصياتهم أو مراكزهم، والمقصود المساواة أمام القانون أي في الخضوع للعقوبة لا فرض عقوبة موحدة لكل جريمة بنفس القدر دون تفرقة، إذ يمكن النظر إلى كل مجرم على حدة.
العدالة:	التناسب بين العقوبة وجسامة الجريمة بالنظر إلى جميع عناصرها المادية والمعنوية.

أقسامها من حيث:

الأساس:	البيان:
جسامة الجريمة (إسلامي):	قصاص وحدود وتعزير.
جسامة الجريمة (وضعي):	عقوبات الجنايات والجنح والمخالفات، وأساسه أن الجرائم تنقسم بحسب جسامتها من الأشد إلى الأخف ويمكن الاستدلال على نوع الجريمة بنوع العقوبة، فعقوبات الجنايات هي المقررة للجرائم الأكثر خطورة كالإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن، ثم عقوبات الجنح، ثم عقوبات المخالفات.

المحل:	البيان:
بدنية:	تصيب المحكوم عليه في حياته أي إزهاق روحه أو في جسده أي ضرب أو جلد أو تشويه، وقد أصبح الإعدام العقوبة البدنية الوحيدة المطبقة في التشريعات الحديثة واختفت الباقية تقريبًا باستثناء أحكام الشريعة الإسلامية كقطع اليد في السرقة والجلد في الزنا غير المحصن.

MARA 01105405478

سالبة للحرية:	عزل المحكوم عليه في مكان معد لذلك أي مركز الإصلاح والتأهيل تشرف عليه الدولة.
مقيدة للحرية:	وضع قيود تحد من ممارسة نشاطه دون سلب الحرية.

المحل:	البيان:
مالية:	تنزل مساسًا بحقوقه المالية وتؤثر على ذمته بالنقصان وتتخذ صورتي الغرامة أي خلق دين في ذمته لصالح الدولة والمصادرة.
سالبة للحقوق:	تحرمه من ممارسة حقوقه كلها أو بعضها بإفقاده أهليته القانونية أو الانتقاص منها، وكانت معروفة قديمًا كعقوبة الموت المدني في القانون الروماني.
تشهيرية:	تهدف إلى وصمه بعار الجريمة والحط من كرامته أمام أهله وذويه، كتعليقه موثوقًا على هيكل خشبي وعرضه على الناس أو إجباره على حمل سبب الحكم على رأسه والمرور به، وقد اختفت تقريبًا وإن بقي بعض صورها.

الاستقلال:	البيان:
أصلية:	العقاب الأصلي أو الأساسي أو المباشر للجريمة توقع منفردة بغير تعليق على الحكم بعقوبة أخرى، وقد نص عليها المشرع المصري في المواد من ١٣ إلى ٢٣ أي الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن والحبس والغرامة.
تبعية وتكميلية:	عقوبات إضافية يجوز أو يجب الحكم بها إلى جانب عقوبة أصلية ولا توجد استقلالًا.

المدة: مؤبدة ومؤقتة على معيار الزمن الذي يستغرقه التنفيذ، والمؤقتة هي الغالبة.

الأنواع في التشريع المصري:

التقسيم: تبنى المشرع صراحة تقسيمها إلى أصلية وتبعية، والأصلية تندرج تحت ثلاث طوائف: بدنية وسالبة للحرية ومالية.

العقوبة الأصلية:	البيان:

الإعدام:	إزهاق روح المحكوم عليه بطريق الشنق وهو أشد العقوبات الماسة بشخصه.
السجن المؤبد أو المشدد:	من السالبة للحرية المقررة للجنايات، ويعني وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية وتشغيله داخلها، والمشدد لا يجوز أن تنقص مدته عن الحد المقرر قانونًا.
السجن:	من السالبة للحرية المقررة للجنايات أيضًا ولا يجوز أن تنقص مدته عن الحد المقرر.

العقوبة الأصلية:	البيان:
الحبس:	السالبة للحرية الوحيدة والأصلية المقررة للجنح، ومدته لا تقل عن ٢٤ ساعة ولا تزيد على ٣ سنوات، وينفذ في مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية للمحكوم عليهم بمدة تزيد على ٣ أشهر أو في مراكز الإصلاح الجغرافية أي السجون المركزية سابقًا، وهو نوعان: بسيط الأصل فيه ألا يكلف المحكوم عليه بعمل إلا إذا أبدى رغبته، ومع الشغل يكلف بالأعمال التي تحددها الإدارة.
الغرامة:	إلزام المحكوم عليه بدفع المبلغ المقدر في الحكم إلى خزينة الحكومة، ولا تقل عن ١٠٠ قرش ولا يزيد حدها الأقصى في الجنح على ٥٠٠ جنيه، وهي العقوبة المالية الأصلية في مواد الجنح والمخالفات والأصلية الوحيدة في المخالفات.

التبعية والتكميلية:	البيان:
الحرمان من الحقوق والمزايا (م٢٥):	تبعية تطبق بقوة القانون دون نص وتخص مواد الجنايات فقط، ومنها القبول في أي خدمة في الحكومة والتحلي برتبة.
المصادرة الخاصة:	تمليك الدولة لشيء مضبوط ذي صلة بالجريمة قهرًا عن صاحبه وبغير مقابل، وهي كعقوبة لا تكون إلا تكميلية، والأصل أن تكون تكميلية جوازية.

الأقسام في التشريع الإسلامي:

التقسيم:	البيان:

بحسب الاستقلال:	أصلية كالقصاص والقطع للسرقة، وبديلة كالدية إذا درئ القصاص، وتبعية كحرمان القاتل من الميراث، وتكميلية كتعليق يد السارق في رقبته بعد قطعها.
بحسب المحل:	حدود وقصاص ودية وتعزير.

الحدود: ورد النص عليها في الكتاب والسنة وحددت نوعها ومقدارها.

الحد:	البيان:
السرقة:	أخذ مال الغير خفية دون علمه ورضاه وعقوبتها القطع، واتفق الفقهاء على أنه يشمل اليد والرجل، فتقطع اليمنى أولًا وعند العود اليسرى.
الحرابة:	قطع الطريق أو السرقة الكبرى أي الخروج على المارة للاستيلاء على أموالهم على وجه يمنعهم من المرور، ولها أربع عقوبات مصدرها النص القرآني منها القتل وتجب عندما يقتل قاطع الطريق.
الزنا:	القدر المتفق عليه الوطء المحرم المتعمد، وعقوباته ثلاث: الرجم وهو قتل الزاني رميًا بالحجارة ومقرر للمحصن رجلًا أو امرأة، والجلد لغير المحصن، والتغريب أي النفي.

الحد:	البيان:
القذف:	رمي المحصن بالزنا أو نفي نسبه، وقررت الشريعة عقوبة أصلية هي الجلد ٨٠ جلدة وعقوبة أخرى تبعية.
الشرب:	شرب المسكر سواء سمي خمرًا أو غيرها.
البغي:	الخروج عن طاعة إمام الحق بغير حق، والشافعية والحنابلة يرون البغي الخروج عن طاعة الإمام.
الردة:	الرجوع عن الإسلام أو قطعه عمدًا بعد أن كان فيه.

القصاص والدية: مقدرة شرعًا ولا مجال لولي الأمر في إعمال سلطته التقديرية فيها، وتختلف عن الحدود في أنها تقبل التنازل عنها أو إبدالها بالدية من قبل المجني عليه.

العقوبة:	البيان:

القصاص:	المساواة بين الجريمة والعقوبة بأن يفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه فيقتل إن قتل ويجرح إن جرح، وهو عقوبة القتل العمد.
الدية:	المقررة لجرائم القتل الخطأ وشبه العمد والجرح غير العمدي، وهي مبلغ من المال يدفع إلى المجني عليه أو أهله من قبل الجاني.
الكفارة:	عقوبة أصلية لجرائم القتل الخطأ على الترتيب المقرر شرعًا.
الحرمان من الميراث والوصية:	عقوبتان تبعيتان تصيبان القاتل.

التعزير: عقوبة غير مقدرة شرعًا على جرائم لم تضع لها الشريعة عقوبة مقدرة، ويهدف إلى التأديب، وقد ترك الشارع تقديره لولي الأمر أو القاضي المجتهد وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة وظروف الحالة، ومن جرائمه الرشوة والتعامل بالربا والشهادة الزور والسرقة التي لا يجب فيها الحد.

أهم المشاكل:

مشكلة الإعدام: إزهاق روح المحكوم عليه بطريق الشنق، وأشد العقوبات الماسة بشخصه إذ تحرمه من أهم حق لديه وهو الحياة، وهو أقدم وأقسى العقوبات.

النطاق في التشريع المصري:	البيان:
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد:	المادة ٢٣٠.
القتل العمد بالسم:	المادة ٢٣٣.
القتل المقترن بجناية أو المرتبط بجنحة:	المادة ٢٣٤.
الحريق العمد:	إذا نشأ عنه موت شخص.

حجة المعارضين الأولى: الدولة ممثلة للمجتمع ليس لها الحق في سلب حياة المحكوم عليه لأنها لم تهبها له، وليس من المنطقي أن تنهي الأفراد عن القتل ثم تبيحه لنفسها.

حجة المعارضين الثانية: أنها قاسية ووحشية لا تتفق مع ما وصل إليه الإنسان من تقدم ورقة في الشعور العام.

MIARA 01164054678

- **حجة المعارضين الثالثة:** ينعدم فيها التناسب بين الإيلام والجريمة.
- **حجة المعارضين الرابعة:** أنها غير مجدية إذ ثبت أن الجرائم لم تقل في البلاد التي أقرتها ولم تزد في التي ألغتها.
- **حجة المعارضين الخامسة:** الإبقاء عليها يعني العجز النهائي عن إصلاح المحكوم عليه وتأهيله.

- **حجة المؤيدين الأولى:** تحقق الردع العام بترهيب الأفراد لأنها أعلى درجات الألم الذي يوقعه القانون.
- **حجة المؤيدين الثانية:** غير مكلفة فلا تحمل الدولة أعباء كثيرة على خلاف غيرها مما يتطلب نفقات لبناء السجون والإدارة.

- **الرد الأول:** إذا كانت الدولة لم تمنح الحق في الحياة فلا يحق لها سلبه، فإنها لم تمنح الحق في الحرية ومع ذلك يحق لها سلبها بالعقوبات السالبة أو المقيدة ولم ينكر عليها أحد ذلك.
- **الرد الثاني:** المقصود بالنهي عن القتل النفس البريئة أما النفس القاتلة فقتلها دفاع شرعي من جانب المجتمع.
- **الرد الثالث:** فعل المجرم أشد قسوة ووحشية لأنه قتل نفسًا بريئة والإعدام يقتل نفسًا قاتلة ويقتصر على الجرائم الخطيرة كالاعتداء على الحياة فهو متناسب معها.
- **الرد الرابع:** الإحصاءات الجنائية في بعض الدول تدل على غير ما ادعوه من عدم الجدوى.

الرأي الراجح: الإبقاء على العقوبة لقوة حجج المؤيدين وردهم، ولورود النص عليها في كافة الشرائع السماوية ومنها الشريعة الإسلامية بنصوص صريحة قاطعة.

مشاكل السالبة للحرية: يترتب على تطبيقها تقييد حق المحكوم عليه في الحرية.

مشكلة التوحيد – سبب الإثارة: فكر فلسفي مؤداه أنه ما دام السجن مجرد مكان يلتقي فيه المجرمون فلماذا تتنوع العقوبات كالمؤبد والمشدد والحبس مع الشغل والبسيط، فيجب أن يخضع كل مرتكبي الجرائم لمعاملة واحدة بنوع واحد أياً كان مسماه مع زوال الفوارق.

ANARA 01105405478

مقتضيات البحث: إعادة النظر في تقسيم الجرائم بحسب عقوباتها أي جنايات وجنح ومخالفات بحيث يكون التقسيم بالنظر إلى مدة العقوبة لا نوعها، وفي الأسس التي يقوم عليها التفريد العقابي القائم على جسامة الجريمة، ويلزم نظام جديد يقوم على شخصية الجاني دون مراعاة جسامتها.

مشكلة قصيرة المدة: هي النسبة الأعلى من الأحكام في أغلب الدول إذ بلغت في مصر نحو ٨٢٪ من جملة الأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية، وقد أظهرت كثرة الأحكام عيوب هذا النوع ومساوئه وأثارت الشكوك حول فاعليته في تحقيق الردع العام أو الخاص والمناداة بإلغائه والبحث عن بدائل.

من مساوئه من ناحية المجتمع: الإضرار الاقتصادي بكثرة النفقات التي يتكلفها إيداع المحكوم عليهم وإعالتهم وحراستهم وعدم انتفاع المجتمع بعملهم.

2 الفصل الثاني: التدابير الاحترازية:

التعريف: مجموعة الإجراءات الفردية القسرية التي يحكم بها القاضي على من لديه خطورة إجرامية وتفرض على الأشخاص الخطرين على النظام الاجتماعي بهدف منع الجرائم التي تنبئ خطورتهم عن احتمال وقوعها، وتعرف بأنها إجراءات يصدر بها حكم قضائي لتجنيب المجتمع خطورة تكمن في شخصية مرتكب فعل غير مشروع.

الفضل للمدرسة الوضعية: يرجع إليها الفضل في نشأتها وصياغة نظرية كاملة لها وإسباغ الطابع الجنائي عليها، فقد أرست أسس النظرية العامة ورسمت معالمها.

الخاصية:	البيان:
الشرعية:	الخضوع لمبدأ الشرعية اتفاقًا مع العقوبة، فلا تدبير إلا بنص يقرره ويحدد أنواع الجرائم أو الأفعال غير المشروعة أي حالة الخطورة التي تبرر تطبيقه، وهو ضمانة لحماية الحريات من الاعتداء بدعوى مواجهة الخطورة، فلا يجوز توقيعه مهما دلت شخصية الفرد على خطورة إلا بنص، ولا يملك القاضي تطبيق تدبير غير منصوص عليه ولو تبين ملاءمته.
القضائية:	لا تدبير إلا بحكم قضائي، فالقضاء وحده منوط بالحكم به إذا توافرت شروطه ولا تتولاه جهة غير قضائية، وهي ضمانة لأن طبيعته ماسة بالحريات لما فيه من إجراءات قسرية، وتوقيعه مرتبط بتوافر الخطورة

	التي يجب أن يفصل فيها القضاء، ويشترط سبق ارتكاب جريمة وهو أمر يتعين الفصل فيه بواسطة القضاء.
عدم تحديد المدة:	وظيفته مواجهة خطورة لا يمكن تحديد موعد زوالها، فتحديد مدة معينة يتوقف على طبيعة الخطورة ودرجتها واستجابة الخاضع للعلاج وهو أمر يختلف من شخص لآخر، فإذا انقضت الخطورة قبل المدة صار التدبير عبثًا، وإذا انقضت المدة دون القضاء عليها قصر عن الهدف، ويختلف بذلك عن العقوبة المحددة بين حدين أدنى وأقصى.

الخاصية:	البيان:
الشخصية:	إجراءات فردية تتخذ قبل شخص معين.
التطبيق جبرًا:	قسرية توقع على من توافرت فيه شروط إنزالها رغمًا عنه لأنها تهدف لحماية المجتمع بالقضاء على الخطورة.
اللحوق بارتكاب الجريمة:	لا يجوز تطبيقه إلا بعد أن يرتكب الشخص الجريمة لأن ارتكابها دليل على توافر الخطورة، واشتراطها ضمان للأفراد ولحرياتهم، إذ إخضاع شخص لتدبير دون جريمة للتكهن باحتمال إقدامه يعصف بالحريات ويهدر مبدأ الشرعية، ويختلف بذلك عن التدابير المانعة أي الوقائية التي تتخذ في مواجهة بعض الأشخاص لمنعهم.

الشروط – الشرط الأول: أن يسبق التدبير ارتكاب جريمة، وهو ضمانة هامة لحماية الحريات لأن السماح بتوقيعه دون جريمة عدوان خطير عليها، ويساعد في الكشف عن توافر الخطورة التي يوقع التدبير للقضاء عليها، ويقصد بالجريمة الفعل المجرم من الناحية الموضوعية بصرف النظر عن مدى مسؤولية فاعله، وينطبق على عديم المسؤولية كالمجنون فيخضع للتدبير متى ارتكب فعلًا يعد جريمة رغم كونه غير مسؤول جنائيًا عنه، ومع أن التشريعات تشترط الجريمة السابقة كمبدأ عام إلا أنها لا تلتزم به دائمًا.

الشرط الثاني – الخطورة الإجرامية: حالة نفسية لدى المجرم تنتج عنها تأكيد احتمال ارتكابه الجريمة في المستقبل، وهي غير مرتبطة بماديات الجريمة وحدها.

العنصر:	البيان:
الاحتمال أو التوقع:	التصور الذهني لحدوث جريمة على الوجه الغالب أو الحكم على علاقة السببية بين العوامل الدافعة للجريمة وبين ارتكابها، ويقوم على دراسة

	شخصية الفرد محل الاحتمال وتحديد الأسباب التي قد تدفعه للإجرام، ويحتل منزلة وسطًا بين الحتمية التي تعني أن توافر عوامل معينة يجعل وقوع الجريمة محتمًا ولازمًا، والإمكان الذي يعني أن توافرها يجعله نادر الحدوث، والاحتمال أن توافر ذات العوامل سيؤدي غالبًا إلى الوقوع.
اتجاه الاحتمال إلى ارتكاب جريمة في المستقبل:	يجب أن ينصرف إلى فعل يعد جريمة حتى يتسنى القول بتوافر الخطورة، فلا يتصور احتمال مجرد غير منصب على فعل بعينه ولا يكفي انصرافه إلى فعل لا يعد جريمة، ويجب أن يكون جريمة بحسب القانون فلا يكفي كونه جريمة دينية أو أخلاقية دون أن يكون جريمة قانونية.

التقسيم:	البيان:
بحسب الموضوع أو المحل:	شخصية محلها شخص المجرم مثل إيداعه في مكان معين، ومن أمثلتها إيداع المجنون مصحة عقلية وإيداع الأحداث دور الرعاية، وعينية.
بحسب مساسها بالحريات:	بدنية كإخضاع المدمن لبرنامج علاجي، وماسة بالحرية سواء كانت سالبة كإيداع الأحداث دور الرعاية أم مقيدة.

التقسيم:	البيان:
بحسب سلطة القاضي:	وجوبية يلتزم بتقريرها وجوازية يملك تقديرها.
بحسب ارتباطها بالعقوبة:	ما يطبق مع العقوبة على من توافرت فيه أهلية المسؤولية الجنائية كاعتقال المجرم معتاد الإجرام، وما يطبق بدلًا منها.
بحسب هدفها:	علاجية كإيداع المجنون مصحة عقلية وتهذيبية تهدف إلى تربية المجرم وإصلاحه.

1. **الإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية:** يخص الأحداث والمتشردين.
2. **الإيداع في المصحات العقلية أو المؤسسات العلاجية:** يخص المجرم المجنون والمصاب بعاهة عقلية والمرضى النفسيين والمدمنين.
3. **المصادرة وإغلاق المحال وبيوت الدعارة:** إجراءات عينية.
4. **دفع كفالة:** كضمان لحسن السلوك.

الوجه:	البيان:

التشابه:	يتفقان في الهدف النهائي وهو مكافحة السلوك الإجرامي، وفي عدم التطبيق إلا بنص أي خضوعهما لمبدأ الشرعية.
الاختلاف في الهدف:	العقوبة تهدف إلى الردع العام والخاص وتحقيق العدالة بينما يقتصر التدبير على الردع الخاص المتمثل في القضاء على الخطورة أو التقليل منها.

الوجه:	البيان:
الاختلاف في الأساس:	العقوبة تهدف أولًا إلى إيقاع الألم بالجاني جزاء ما أوقعه من ضرر فكان العقاب هو الجزاء مع مراعاة التناسب بين مقدار الجرم والعقاب المقرر، ولا يملك القاضي النزول عن القدر المحدد في النص إلا حيث يرخص المشرع.
الاختلاف في المدة:	الأصل في التدبير أنه يواجه خطورة المجرم فليست له مدة محددة وإنما يرتبط بزوال الخطورة، بينما العقوبة محددة.
الاختلاف في المسؤولية:	العقوبة لا توقع إلا على مسؤول جنائيًا بينما التدبير يمكن أن يوقع على غير المسؤول إذا توافرت الخطورة.

– أغراض الجزاء الجنائي في التشريعات الوضعية:

1 المطلب الأول: وفقًا للمدارس العقابية:

المدرسة التقليدية – الظروف: ظهرت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في ظل نظام غلب عليه الظلم والاستبداد حيث كان القضاة يتمتعون بسلطات واسعة والاتهامات سرية والمحاكمات شكلية والعقوبات البدنية والمهينة هي القاعدة، واستوحت أفكارها من كتابات الفلاسفة والكتاب.

المبدأ:	البيان:
العقد الاجتماعي:	وجود عقد بين الأفراد والمجتمع على التزامات متبادلة يتنازل بمقتضاه الفرد عن حريته بالقدر اللازم لاستقرار المجتمع مقابل حمايته وتمكينه من ممارسة باقي حقوقه.
حرية الإرادة:	نسبة السلوك الإنساني إلى الإرادة، فالإنسان يأتي من السلوك ما يريد أي ما يحقق له المتعة ويتحاشى ما يسبب له الألم، وبما أن العقوبة إيلام فإنه يختار الجريمة إذا كانت منفعتها أكبر من ألم العقوبة.

المنفعة:	تصرفات الفرد تفسر على أساس المنفعة فأي تصرف هدفه تحقيق أكبر قدر منها وتجنب أكبر قدر من الضرر، والقانون يجب أن يهدف إلى تحقيق المنفعة ودفع الضرر، وبما أن العقوبة ضرر فيجب وضع القيود عليها بحيث لا يلجأ إليها إلا لدفع ضرر أشد، وقد ترتب على ذلك ضرورة تحديد الغرض من ممارسة الدولة حق العقاب وأن تمارسه فقط لمنع ارتكاب جرائم جديدة.

التقييم:	البيان:
المزايا:	أرست مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وهو من أهم المبادئ في التشريعات الحديثة، وترتب عليه إقرار المساواة أمام النظام الجنائي وإنهاء السلطات الاستبدادية والتحكمية.
الانتقادات:	أغفلت شخصية المجرم وبالغت في الاهتمام بالجوانب الموضوعية في تحديد العقوبة وتنفيذها دون مراعاة ظروف الجاني.

المدرسة التقليدية الحديثة: قامت لتفادي انتقادات الأولى وذاعت أفكارها في القرن التاسع عشر بأكمله، ومن أهم أنصارها هيجل. وتقوم على العدالة المطلقة أي أن توقيع العقوبة يجب أن يتم لأن العدالة تقتضي معاقبة الجاني على فعله بصرف النظر عن كون العقاب مفيدًا للأفراد أو المجتمع، فتوقيعه مطلب حتمي، وقد ذهب هيجل إلى أن وقوع الجريمة يؤدي إلى نفي الحق. وحرية الإرادة أي قدرة الفرد على مقاومة البواعث الشريرة فمن يتمتع بها يكون مسؤولًا عن أفعاله. وأصبح غرض العقوبة لديها مزدوجًا هو تحقيق العدالة والردع العام.

التقييم:	البيان:
المزايا:	توجيه الأنظار إلى تحقيق العدالة كغرض وضرورة التناسب بين العقوبة نوعًا ومقدارًا وطريقة تنفيذ وبين درجة المسؤولية المعنوية للجاني أي شخصيته وبواعثه ومدى حريته في الاختيار، وعدم معاقبة الأحداث الذين لم تتجاوز أعمارهم سبع سنوات لعدم توافر حرية الاختيار.
الانتقادات:	لم تحدد مفهوم حرية الاختيار فكيف يقاس قدرة الشخص على مقاومة البواعث الشريرة، وأن الفكرة غير المحددة قد تؤدي إلى تخفيف العقاب على معتادي الإجرام.

المدرسة الإصلاحية: انطلقت من المأخذ الأخير، إذ لاحظ فريق من أنصار التقليدية الحديثة وعلى رأسهم شارل لوكا أن سبب عدم انخفاض معدل الإجرام يرجع إلى فساد السجون أي الاختلاط المفسد وافتقاد العقوبة الطابع الإصلاحي، فوجهوا جهودهم لإصلاح السجون أي إصلاح النزلاء وتهذيبهم.

المدرسة الوضعية: ارتبط ظهورها بظهور الأساليب العلمية في دراسة الظاهرة الإجرامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ونشأت في إيطاليا على يد ثلاثة من مشاهير الفكر الجنائي منهم لومبروزو.

الفكرة:	البيان:
حتمية الظاهرة الإجرامية:	المجرم مدفوع حتمًا لارتكابها بفعل عوامل داخلية مرجعها تكوينه العضوي والنفسي وخارجية مرجعها البيئة والمجتمع، فهو مجبر ومسير وليس مخيرًا.
الخطورة الإجرامية:	المجرم يمثل خطرًا ينبغي مواجهته بشيء آخر خلاف العقوبة، وقد ظهرت فكرة الاستعانة بالتدابير الاحترازية كرد فعل اجتماعي، وغرض الجزاء في فكرها ينحصر في الدفاع الاجتماعي ويتحقق بمنع من توافرت لديه الخطورة من العودة للإجرام.

التقييم:	البيان:
المزايا:	الأخذ بالأسلوب العلمي التجريبي في دراسة الظاهرة بدلًا من السرد، ولفت الأنظار إلى تفريد المعاملة العقابية في مرحلة التنفيذ، وإفراز فكرة التدابير.
الانتقادات:	اقتصارها على شخصية المجرم دون اهتمام بالجريمة وأهميتها في تحديد الجزاء نوعًا ومقدارًا، وبأن فكرة الخطورة إذا تركت بلا ضوابط محكمة قد تصبح وسيلة استبداد من المشرع والقاضي والإدارة، وتمثل اعتداءً خطيرًا على حريات الأفراد وهدمًا لمبدأ الشرعية لأنها تعني توقيع التدبير على الأشخاص.

حركة الدفاع الاجتماعي الحديث: كانت بدايتها على يد رجل القانون الإيطالي جراماتيكا الذي نشر اقتراحاته في السياسة الجنائية الجديدة في عدة مؤلفات، وكانت أفكاره توصف بأنها مثالية ذات طبيعة إنسانية خالصة تتجاهل الطبيعة القانونية للجزاء، وقد نادى بإلغاء مفاهيم الجريمة والمجرم والعدالة الجنائية والاقتصار على مجموعة من الإجراءات.

التقييم:	البيان:
المزايا:	محاولة تفادي انتقادات المدرستين، ورأت ضرورة الاهتمام بشخصية المجرم باعتباره إنسانًا فحسب واستبعاد فكرة الخطورة لما فيها من خطر على الحريات، ولم تتدخل في النقاش حول التخيير والتسيير، وركزت على فكرة واقعية هي حقوق الإنسان ووجوب الدفاع عنها داخل المجتمع، واعتبرت الجريمة نوعًا من عدم تكيف الفرد داخل المجتمع وأن المجرم إنسان فقد قدرته على التعايش فسلك طريق الجريمة ويتعين معالجة أسبابه.
الانتقادات:	أفكارها متعارضة ومتناثرة يصعب معها اعتبارها مدرسة أو نظامًا يقدم منهجًا علميًا قابلًا للتطبيق، وبإغفالها غرضي تحقيق العدالة والردع العام، وبفكرة استبدال العقوبة بالتدبير.

٢ المطلب الثاني: في التشريعات الحديثة:

تعدد الأغراض: العقوبة لا تهدف إلى هدف واحد بل تتعدد أهدافها لأنها توقع من جانب الدولة ممثلة للمجتمع فيسعى لأهداف، وتوقع على فرد مرتكب للفعل فتفترض أنها تحقق في مواجهته أغراضًا محددة، ويجب أن تراعي التشريعات ذلك.

الغرض:	البيان:
الردع العام:	إنذار الكافة بالتهديد بهدف إبعادهم فتمثل العقوبة وسيلة لمواجهة الإجرام كرد فعل.
الردع الخاص:	التأثير في نفس المجرم بعلاج الخطورة الكامنة فيه فهو ذو طابع فردي ووسيلة للتقليل من احتمالات ارتكاب الجريمة، فإذا وقعت العقوبة حدث ارتباط شرطي مع الإيلام فابتعد عن مصدره وبالتالي عن إعادة الجريمة، والعودة إليها مرة ثانية فشل للعقوبة ولوظيفة الردع الخاص، وتطبيق الإفراج الشرطي بنجاح دال على نجاح وظيفة العقوبة.

الغرض:	البيان:
تحقيق العدالة:	صفة من صفات الخالق والجريمة اعتداء على قيمة اجتماعية، فالجاني يغتصب حقًا من حقوق المجني عليه وتمثل الجريمة انتهاكًا للشعور المستقر بالعدالة، وتهدف العقوبة إلى إزالة العدوان بتحقيقها العدالة ورفع الظلم عن المجني عليه إن أمكن.

الإصلاح والتهذيب:	العقوبة شر ضروري ورغم ما فيها من شر للمحكوم عليه إلا أنها تتضمن النفع في محاولة إصلاحه وتهذيبه، فتثير الإحساس بالألم وتشعره بالخطأ وتقوم نفسه.

غرض التدبير الاحترازي: الأساسي مواجهة الخطورة الكامنة في شخص المجرم والقضاء عليها بإصلاحه وتأهيله حتى إذا انتهت عاد إلى المجتمع خاليًا منها، وقد يحتاج القضاء عليها إلى إجراء آخر كالإبعاد عن الوسط الذي أغرى الشخص بالإجرام أي منع تواجده أو دخوله.

أغراض الجزاء الجنائي في الشريعة الإسلامية:

تمهيد: لم يوضع الجزاء لمجرد التشفي والانتقام بل لتحقيق أغراض وأهداف.

النفعي	بيان الغرض
الردع العام والخاص:	من الأغراض الأساسية باتفاق الفقهاء كافة سواء تعلق بعقوبات القصاص أو الحدود أو التعازير.
الإصلاح والتهذيب:	تكلم عنه الفقهاء في معرض حديثهم عن حق التأديب فالجاني يؤدب استصلاحًا لحاله، وهو متصور في كافة العقوبات ما عدا القتل كالقصاص والرجم والقتل حدًا في الحرابة والقتل تعزيرًا، ومرتبط أساسًا بالتعزيرية ويكتسب في نطاقها أهمية كبرى بل يحتل المكانة الأولى بين أغراض العقاب بالنسبة لها، فتهدف إلى إصلاح الجاني وتهذيبه سواء عند اختيارها بما يتناسب مع جسامة الجريمة.
الجبر:	جبر الضرر الناشئ عن الجريمة بإرضاء شعور المجني عليه وأسرته الذي تأذى بها، وقد قال ابن القيم إن الشريعة إنما جاءت بجبر هذا وردع هذا، وتقوم الفكرة على مراعاة شعور المجني عليه في الجرائم الواقعة مساسًا بحق من حقوق الأفراد كالقصاص والدية، أما ما يقع مساسًا بحق الله كالحدود فلا مجال فيه للجبر حيث يغلب غرض الردع.

المعنوي	بيان الغرض
تحقيق العدالة:	مصدرها آيات كثيرة منها: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» وتهدف العقوبة كجزاء عادل أو مقابل للجريمة إلى إرضاء الشعور العام بتحقيق العدالة لدى جميع الأفراد.

التكفير عن الذنب:	يهدف إلى إراحة الضمير الإنساني بشعوره أنه تخلص من وزر الجريمة بتوقيع العقاب.
الرحمة:	لفظها ومشتقاته من أكثر الألفاظ ورودًا في القرآن، قال تعالى: {q:كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ... وهي أساس الشريعة ولا تعرف القسوة، وتبدو غرضًا إذا نظرنا إلى أن التلويح بتوقيع العقوبة يرحم الفرد من سلوك سبيل الجريمة وأن تطبيقها يرحم الجاني من خطر اعتياد الإجرام وأنها ترحم المجتمع بأسره من خطر الجريمة والمجرمين، فرحمة الله بالفرد في إنذاره بتوقيع العقوبة.

الباب الثالث تنفيذ الجزاء وقواعد معاملة المحكوم عليهم:

الفصل الأول: أنواع المؤسسات العقابية

1 المبحث الأول: المغلقة:

المضمون: هي النموذج التقليدي وتتميز بالحراسة المشددة والأسوار العالية للحيلولة دون الهرب وفصل المحكوم عليهم عن العالم الخارجي ليزيد شعورهم بالإيلام ويخضعوا قسرًا لبرامج التأهيل، وتعتمد على أن المجرم يمثل خطورة تستتبع عزله طوال فترة تنفيذ العقوبة.

التقييم:	البيان:
المميزات:	أنها تصلح للمجرمين الخطرين والمعتادين لحماية المجتمع من خطورتهم.
العيوب:	أن عزل المتهم فيها يؤدي إلى شعوره بالوحدة والكآبة التي تسفر عن إصابته بأمراض نفسية وعقلية وتؤثر على صحته، ويؤدي بناؤها إلى تحميل خزانة الدولة مبالغ طائلة للبناء ولكفالة العدد الضخم اللازم من الحراس والإداريين.

2 المبحث الثاني: المفتوحة:

المضمون: هي مركز إصلاح غير تقليدي يتميز بخلوه من الأسوار والحواجز والحراسة المشددة، ويقوم على خلق جو من الثقة بين النزلاء والإدارة وهو ما يسمى بنظام الثقة. وقد عرفها المؤتمر الدولي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في جنيف سنة ١٩٥٥ بأنها تتميز بغياب الاحتياطات المادية والشكلية ضد الهرب كالجدران والأقفال والقضبان والحراس المسلحين، ويتميز نظامها بأنه مبني على نظام رضائي وعلى الإحساس بالمسؤولية لدى النزيل

تجاه الجماعة التي يعيش فيها، وتقوم على تبصيره بأن الهرب ليس في صالحه وأن أساليب التهذيب والتأهيل تطبق من أجل مصلحته ليخرج مواطنًا صالحًا.

المعيار:	البيان:
الرأي الأول – معيار زمني:	ينقل إليها من قضى في المغلقة مدة العقوبة وقبل انتهائها بفترة كافية لتأهيله.
الرأي الثاني – معيار مادي:	أساسه مدة العقوبة، فإذا كانت طويلة أودع في مغلقة وإذا كانت قصيرة أودع في مفتوحة، والمأخذ عليه أنه لا يراعي شخصية المحكوم عليه.
الرأي الثالث – معيار شخصي:	يعتمد على فحص شخصيته فإن اتضح أنه جدير بأن يقضي مدة العقوبة فيها أودع بها.

التقييم:	البيان:
المزايا:	أنها تجعل الجو الذي يعيش فيه النزيل قريبًا من الجو الذي سيعيشه في المجتمع بعد خروجه، ولا ينشأ عن تطبيقها إصابته بالأمراض العقلية والنفسية التي تنتج من وضعه في سجن مغلق، وقلة تكاليفها على الدولة.
العيوب:	أنها تهيئ للمسجون فرصة الهرب لعدم وجود الأسوار والحراسة الكفيلة بالمنع، والرد أن نزلاءها لا يودعون بها إلا بعد فحص شخصيتهم وثبوت جدارتهم، وهروبهم ليس في صالحهم لأنه سيؤدي إلى إعادتهم إلى المغلقة.

الانتشار: نشأت فكرتها في أواخر القرن التاسع عشر وأثبتت نجاحها فصارت واسعة الانتشار في الدول ذات الأنظمة الحديثة.

3 المبحث الثالث: شبه المفتوحة:

المضمون: مرحلة وسط بين المغلقة والمفتوحة، فنزلاؤها ليسوا جديرين بالثقة التي تؤهلهم للإيداع في المفتوحة كما أن إيداعهم في المغلقة لا يؤدي إلى إصلاحهم، وتخضع للنظام التدريجي حيث يخضع النزيل في البداية لمعاملة قاسية إلى حد ما ثم بعد تحسن سلوكه ينقل لمرحلة أخف وهكذا حتى ينتهي إلى مرحلة أكثر انفتاحًا.

4 المبحث الرابع: أنواعها في مصر:

النوع:	البيان:
العمومية المخصصة (الليمانات سابقًا):	يودع فيها المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد، ويوجد منها بأبو زعبل وطرة.
العمومية (السجون العمومية سابقًا):	توجد في كل جهة بها محكمة ابتدائية ويودع فيها المحكوم عليهم بالسجن وبالحبس الذي تزيد مدته على ثلاثة أشهر ما لم تكن المدة الباقية أقل من ذلك.
الجغرافية:	مراكز الإصلاح والتأهيل الجغرافية.
الخاصة:	مراكز الإصلاح والتأهيل الخاصة.

شبه المفتوحة والمفتوحة في مصر: المؤسسات شبه المفتوحة مؤسستان هما مؤسسة المرج متوسط الحراسة التي أنشئت سنة ١٩٥٦ ومعسكرات عمل المسجونين أي النزلاء حاليًا. والمؤسسات المفتوحة لم يتبنها المشرع المصري ولم ينص عليها ولم ينظم العمل بها وإن كانت هناك نصوص تمثل تطبيقات لها، فقاعدة بدائل تنفيذ الحبس البسيط نصت المادة ١٨ مكررًا ٢ من قانون العقوبات على أن لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

الفصل الثاني الأنظمة داخل المؤسسات:

1 المبحث الأول: الانفرادي:

المضمون: يقوم على عزل كل سجين في زنزانة خاصة طوال مدة العقوبة بحيث يحيى فيها حياة كاملة ليلًا ونهارًا ويتناول طعامه ويمارس العمل ويتلقى التدريب، وإذا سمح له بالخروج لأي سبب يغطي وجهه ورأسه بغطاء يحول دون التعرف عليه من الآخرين كما لا يسمح له بالاختلاط بهم.

التقييم:	البيان:
المميزات:	يساعد على تنفيذ برامج التأهيل الملائمة لكل سجين بما يحقق التفريد التنفيذي ويستبعد الاختلاط المفسد.

العيوب:	باهظ التكاليف لتطلبه إعداد زنزانة خاصة مجهزة بالكامل لكل سجين وتوفير عدد كبير من الإداريين والمراقبين والفنيين، ولا يتفق والطبيعة البشرية فالإنسان كائن اجتماعي بطبعه، والعزلة تضر بصحته البدنية والنفسية والعقلية فتكون معوقًا أمام برامج التأهيل، وقسوته المفرطة في مواجهة بعض الطوائف.

2 المبحث الثاني: الجمعي:

المضمون: يقوم على الاختلاط الدائم بين المحكوم عليهم ليلًا ونهارًا وفي أي مكان أثناء العمل وتناول الطعام وتلقي التدريب والنوم والسماح بتبادل الحديث والاتصال، ولا تتعارض طبيعته مع تقسيم النزلاء إلى طوائف أو فئات.

التقييم:	البيان:
المميزات:	قلة التكلفة في إنشاء السجن وإدارته، وكفله تنظيمًا جيدًا للعمل العقابي وإتاحته الفرصة للاستعانة بالأساليب الآلية.
العيوب:	إتاحة فرصة الاختلاط المفسد أي مدرسة الجريمة، وقوة فرصة تأسيس عصابات داخل السجن لمقاومة نظام المؤسسة.

الحد من العيوب: تصنيف المحكوم عليهم بحيث يقتصر الاختلاط على أفراد كل طائفة المتقاربين في مدى خطورتهم الإجرامية، وتدعيم أساليب التأهيل.

3 المبحث الثالث: المختلط:

المضمون: يمزج بين السابقين، فليلًا يتفق مع الانفرادي بفرض العزلة بحيث يكون لكل نزيل زنزانته الخاصة، ونهارًا يتفق مع الجمعي بالسماح بالاجتماع في أماكن العمل والطعام والتدريب.

التقييم:	البيان:
المميزات:	يتفادى عيوب الانفرادي فهو أقل تكلفة منه ويجنب النزلاء أضرار العزلة الدائمة ولا يحرمهم من الاجتماع نهارًا، والعزلة ليلًا تتفق مع الطبيعة البشرية حيث يركن الإنسان للراحة، ويكفل تنظيم العمل وفق الأساليب الفنية.

العيوب:	صعوبة إعمال قاعدة الصمت أثناء النهار فلا يستبعد كل اتصال مفسد، وقيل إن هذه القاعدة تجعله أشد قسوة.

4 المبحث الرابع: التدريجي:

المضمون: يقوم على فكرة أن سلب الحرية ليس هدفًا في ذاته وإنما وسيلة للتأهيل التدريجي، ويرى أن مواجهة الحياة بعد الإفراج تتطلب تدرجًا إذ لا يجوز انتقال المحكوم عليه فجأة من سلب الحرية التام إلى الحرية الكاملة، ويعد مكافأة لحسن السلوك.

التقييم	البيان:
المزايا	يتضمن برنامجًا تهذيبيًا يطبق تدريجيًا من الأشد إلى الأخف فهو أكثر الأنظمة تحقيقًا للغرض الأسمى وهو إصلاح الجاني، ويشجع على حسن السلوك.
العيوب	التناقض أي أن مزايا إحدى مراحله قد يمحوها النظام المطبق في المرحلة التالية، ومثال ذلك أن يمحو الجمعي ما حققه الانفرادي. ويدحض النقد الأول بأن الانتقال من مرحلة إلى أخرى لا يكون إلا بعد التأكد من صلاحية المحكوم عليه.

ملاحظة على النظام المصري: المشرع المصري يأخذ في الظاهر بالنظام التدريجي ولكن النظام المطبق فعلًا قد يختلف.

الفصل الثالث الإشراف على التنفيذ:

التطور: كان الإشراف على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية للإدارة العقابية وحدها، ومع التطور الحديث تعالت الأصوات منادية باستمرار العلاقة بين القضاء والتنفيذ.

1 المبحث الأول: الإشراف الإداري:

الدور: الإدارة العقابية هي الجهة الإدارية المنوط بها التنفيذ، وقد تطور دورها من مجرد حراسة النزلاء ومنعهم من الهرب إلى المشاركة في تأهيلهم وإصلاحهم.

التشكيل:	البيان:
الإدارة المركزية:	تعلو السلم الهرمي وتقوم برسم السياسة العقابية العامة على مستوى الدولة، ومهامها وضع السياسة مستعينة بالبحوث

	التطبيقية ومتابعة تطبيقها، والإشراف على المؤسسات الفرعية والعاملين بها وتدريبهم، وتوزيع المحكوم عليهم ورعايتهم.
الإدارات الفرعية:	المؤسسات العقابية التي يعهد إليها بالتنفيذ، ويعهد بالإشراف على إدارتها إلى مدير ومساعدين وعدد كاف من الموظفين فضلًا عن الفنيين والحراس، فالمدير يرأس جميع العاملين ويتولى الإشراف على التنفيذ ومراقبة سير العمل وحفظ النظام، والفنيون ضروري توافر عدد منهم كالأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمهذبين ورجال الدين والأطباء والصيادلة والممرضين، وقد نصت المادة ٣٢ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح على أنه يكون لكل مركز إصلاح واعظ أو أكثر كما يكون له أخصائي أو أكثر.

1. **التخصص:** إعداد العاملين وتدريبهم على هذا النوع من العمل وتوافر الخبرة العملية المكتسبة بالتدرج الوظيفي.
2. **التفرغ:** عدم الجمع بين العمل في المؤسسات العقابية وأي عمل آخر.

2 المبحث الثاني: الإشراف القضائي:

الفكر:	البيان:
التقليدي:	ينتهي دور القضاء بمجرد النطق بالعقوبة، فلا يتعدى دوره النطق بالعقوبة بإصدار حكم بات بها وينكر تدخله في الإشراف على التنفيذ لأنه عمل إداري بحت ويخشى إهدار مبدأ الفصل بين السلطات، أما استثناء الإشراف العام فيكون للقضاة بزيارة المؤسسات للتأكد من حسن سيرها.
الحديث:	اتجه إلى ضرورة امتداد الدور إلى الإشراف على التنفيذ في كل مراحله وحتى الإفراج عن المحكوم عليه، ومبرراته أن التدابير الاحترازية غير محددة المدة ووجب تدخل القضاء لإنهاء مدتها أو تعديلها إذا اقتضى الأمر، وأن العقوبة بإقرار الإفراج الشرطي تعني تعديلًا للحكم.

الأسلوب:	البيان:
قاضي التنفيذ:	ظهر في فرنسا أولًا ويختص بالإشراف العام على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وإصدار القرارات المتعلقة بالإفراج الشرطي ومدة التدابير الاحترازية، ويعتبر القاضي المتخصص أفضل الأساليب.

قاضي الحكم:	يختص ببحث المنازعات الناتجة عن تنفيذ الحكم وعيوبه عدم تفرغه وضيق وقته.
المحكمة القضائية المختلطة:	تتكون من قاضي وبعض الفنيين للإشراف على التنفيذ وقد أخذ بها في بعض الأنظمة.

الفصل الرابع الأساليب العلمية للمعاملة:

١ المطلب الأول: الفحص والتصنيف:

المدخل: يتطلب التنفيذ تفريد المعاملة بتحديد البرنامج التأهيلي الملائم، ويتأتى ذلك بإخضاع كل محكوم عليه للفحص والدراسة. فالفحص أو التشخيص دراسة شخصية المحكوم عليه دراسة شاملة عضوية ونفسية واجتماعية لتحديد نوع المعاملة التي تسمح بتحقيق الأغراض المبتغاة. والتصنيف أي التصنيف العقابي توزيع المحكوم عليهم السابق فحصهم على المؤسسات الملائمة ثم تقسيمهم داخل المؤسسة الواحدة إلى فئات داخلية، وأهميته فصل النزلاء الذين يحتمل أن يتأثروا بالاختلاط المفسد.

النظام:	البيان:
عيادة التصنيف:	مكتب يضم أخصائيين في كل مؤسسة ومهمته تشخيصية استشارية.
النظام التكاملي:	يقوم الأخصائيون بالفحص ثم يشتركون مع المختصين في وضع البرنامج.

موقف المشرع المصري: يأخذ بمبدأ الفحص والتصنيف إلا أنه لم يكن بالدرجة الكافية، ومظاهره تخصيص سجل لكل نزيل يتضمن بحثًا شاملًا عن حالته، ووضع المحكوم عليه تحت الاختبار الصحي لمدة عشرة أيام، وإنشاء سجن الاستقبال والتوجيه بطرة سنة ١٩٦٣ لاستقبال المحكوم عليهم وفحصهم قبل توزيعهم.

٢ المطلب الثاني: الرعاية الصحية والاجتماعية:

الرعاية الصحية: الحق في الرعاية الصحية مظهر أساسي للحق في المعاملة الإنسانية التي يضمنها الدستور المصري في المادة ٥٥، وتتمثل في الوقاية والعلاج، فالوقاية تتخذ إجراءات لعدم إصابة المحكوم عليه بالمرض المعدي وتتطلب توافر الشروط الصحية في البناء

وتوفير أدوات النظافة والاهتمام بالغذاء والإشراف الطبي وإتاحة الألعاب الرياضية، وقد نصت قاعدة قانونية على أن المسجونة الحامل.

الرعاية الاجتماعية: تهدف إلى حل المشاكل التي خلفها المحكوم عليه بدخوله السجن كمشاكل أسرته الاقتصادية، وحل ما يعانيه داخله كالكآبة والتوتر، ومظاهرها دراسة مشاكله بالنسبة لأسرته وحالتها الاقتصادية وأحواله النفسية، وتنظيم أوقات فراغه بما يعود عليه بالنفع.

٣ المطلب الثالث: التعليم والتهذيب:

التعليم: من أهم أساليب المعاملة التي تحقق التأهيل والإصلاح، فهو يقضي على الجهل الذي يعتبر عاملًا مهيئًا للجريمة، ويساعد على تغير طرق التفكير وإدراك ضرورة احترام قواعد السلوك وتهيئة سبيل العمل الشريف لمن لم يتلق نصيبًا وافرًا منه، وقد أصبح يطلق عليه اصطلاح التعليم الإصلاحي.

التهذيب: بث وغرس القيم السامية دينية أم أخلاقية في نفس المحكوم عليه مما يعدل التكوين الداخلي لشخصيته ويمنعه من العودة إلى الجريمة، والتهذيب الديني يقوم على تقوية العلاقة بين المحكوم عليه وخالقه وحثه على الاستقامة بتذكيره بالثواب والعقاب.

٤ المطلب الرابع: العمل العقابي:

التطور: مر بثلاث مراحل كان عقوبة كاملة في الأولى أي القرن السادس عشر ثم أصبح وسيلة تأهيل.

1. **الهدف الأول:** إعادة تشكيل سلوك الفرد وإصلاحه بالتأهيل المهني وإكسابه عادات العمل.
2. **الهدف الثاني:** توفير دخل للسجناء للمساهمة في نفقات سجنهم أو مساعدة عائلاتهم.
3. **الهدف الثالث:** تحقيق هدف اقتصادي.

التكييف المزدوج: يكيفه الفكر الحديث تكييفًا مزدوجًا فهو حق للمحكوم عليه باعتباره إنسانًا وحق له تجاه المجتمع في أن يوفر له أساليب تأهيله، ويترتب عليه وجوب توفير عمل له

وعدم حرمانه منه كعقوبة.

1. **الشرط الأول:** أن يتم في ظروف صحية ملائمة وأن تتخذ له الاحتياطات الأمنية اللازمة وأن يتوافر للمحكوم عليهم الضمان الاجتماعي.
2. **الشرط الثاني:** أن يكون منتجًا فالعمل المنتج وحده يشجع على إتقانه.
3. **الشرط الثالث:** أن يكون مماثلًا للعمل الحر.

2 المبحث الثاني: الأساليب خارج المؤسسة:

البدائل: اتجهت السياسة الحديثة للبحث عن بدائل للعقوبات السالبة للحرية، وبدائل كلية هي إيقاف التنفيذ والإفراج الشرطي.

إيقاف التنفيذ: أن ينطق القاضي بالعقوبة ويعلق تنفيذها على شرط واقف خلال فترة زمنية معينة، فإذا مرت دون تحقق الشرط ألغيت العقوبة نهائيًا واعتبر الحكم كأن لم يكن.

الشروط	البيان:
المتعلق بالمحكوم عليه:	أن ترى المحكمة من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، وأن يكون قد أدى الحقوق الشخصية للمدعي بالحق الخاص.
المتعلق بالجريمة:	أن تكون جناية أو جنحة.

الآثار: أن يوضع المحكوم عليه تحت الملاحظة أو الاختبار لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا، فإذا انقضت دون إلغاء صار الإيقاف نهائيًا وامتنع التنفيذ واعتبر الحكم كأن لم يكن وزالت كل آثاره الجنائية، وإذا ألغي نفذت العقوبة المحكوم بها كاملة وجميع العقوبات.

الإفراج الشرطي: إطلاق سراح المحكوم عليه قبل انقضاء مدة العقوبة بشرط أن يظل سلوكه قويمًا وأن يراعي الالتزامات المفروضة عليه خلال مدة الإفراج.

الشروط	البيان:

المتعلق بالمحكوم عليه:	التأكد من استجابته لأساليب المعاملة العقابية ومن وجود أمارات تدل على سهولة اندماجه في المجتمع وتكيفه معه.
المتعلق بالمدة:	أن يكون قد قضى نصف المدة المحكوم بها، والحد الأدنى الذي لا يجوز الإفراج قبله ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى في السجن عشرين سنة.

السلطة والطبيعة: أسند القانون المصري مهمة الإفراج إلى الإدارة العقابية وفقًا للمادة ٥٣ من قانون تنظيم مراكز الإصلاح، وهو لا ينطوي على إنهاء للعقوبة إنما هو تعديل في طريقة تنفيذها.

انتهاؤه وإلغاؤه: ينتهي بانقضاء مدته إذا التزم المفرج عنه بحسن السير والسلوك ونفذ الالتزامات فيصبح نهائيًا، ويجوز إلغاؤه حتى بعد تحوله إلى نهائي إذا حكم عليه في جناية أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه فيها.

MNARA 01105405478

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الأولى

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **علم الإجرام والعقاب** — هذا المقرر الحالي

- القضايا الفقهية المعاصرة — متاح بالتطبيق
- مصطلح الحديث — متاح بالتطبيق
- تاريخ التشريع — متاح بالتطبيق
- تاريخ القانون — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478